HOME
Conditions générales

CG-HOME(2)-LUFR-11-23

Particuliers

Table des matières

1. Définitions 3

2. Quel est l'objet de votre contrat ? 10

3. Où s'exercent vos garanties ? 10

4. Quels sont les biens assurés ? 11

5. Les garanties dommages de base 12

6. Les garanties dommages optionnelles 15

a. Vol / *Vandalisme* 15
b. Pack *objets de valeur / art* 16
c. Pack *objets précieux / bijoux* 17
d. Pack Multimédia 18
e. Pack objets de loisirs 19
f. Pack équipements de mobilité durable 19
g. Pack jardin / piscine 20
h. Pack cave à vin / denrées alimentaires 20
i. Pack énergie renouvelable 21
j. Pack perte de liquide / dommages aux cuves 21

7. Les garanties complémentaires 22

a. Défense recours 22
b. Frais et pertes consécutives 22
c. Garanties complémentaires 23
d. Garanties simultanées 23

8. Les garanties optionnelles du propriétaire non occupant 24

a. *Loyers impayés* 24
b. *Détériorations immobilières* 24
c. Défense recours du propriétaire non occupant 24

9. Les responsabilités civiles de base 26

a. Responsabilités civiles du fait des biens assurés 26
b. Responsabilité civile maître d'ouvrage 27

10. Les responsabilités civiles optionnelles 28

a. Responsabilité civile vie privée 28

11. Les exclusions générales 31

12. Le tableau des limites de garanties 33

13. Votre indemnisation 36

14. L'assistance 40

15. La vie du contrat 41

Secret professionnel et traitement des données personnelles 46

CG-HOME(2)-LUFR-11-23

1. Définitions

Les définitions servent comme explication des mots et formulations utilisés dans le contrat. Notamment les mots en italique renvoient aux présentes définitions.

Accessible (porte, fenêtre ou autre ouverture d'un *bâtiment*)

Point d'entrée à une habitation permettant le passage d'une personne, même si ce n'est pas sa destination première ; situé à moins de 2m50 du sol ou d'une surface d'appui.

Accident

Événement soudain et imprévisible qui entraîne l'altération d'un bien et ayant pour résultat une perte de valeur ou une perte du bien.

Animal domestique

Animal vivant habituellement avec l'homme, à l'exception :
- des animaux destinés à l'élevage ou à une exploitation agricole ;
- des animaux sauvages, même domestiqués.

Année d'assurance

C'est la période comprise entre deux échéances principales. Pour un risque nouvellement assuré, il s'agit de la période comprise entre la date de première assurance de ce risque et l'échéance principale immédiatement postérieure.

Antivol approuvé

Antivol agréé SRA ou homologué FUB niveau 2 Roues.

Appareils ménagers

Il s'agit des appareils branchés sur le secteur et destinés à être utilisés à l'intérieur des locaux garantis.

Appartement

Unité d'habitation situé dans un immeuble comprenant au moins deux unités d'habitation ou d'exploitation administrativement distinctes.

1er risque (Assurance au…)

Une assurance est dite au premier risque lorsque le *plafond de garantie* est choisi librement par l'*assuré*, indépendamment de la valeur totale du poste assuré.

Pour les garanties dommages, tous les plafonds de garantie exprimés en euros dans le contrat fonctionnent en assurance au premier risque.

Une assurance au premier risque n'est pas sujette à l'application de la *règle proportionnelle* de capitaux.

Attentat

Toute forme d'émeute, mouvement populaire, acte de terrorisme ou de sabotage, à savoir :

- émeute, mouvement populaire : manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui se caractérise par du désordre ou des actes illégaux, ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre.
- acte de terrorisme ou de sabotage : action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, économiques ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et portant atteinte à des personnes ou des biens.

Assuré / « Vous »

Désigne, dans le contrat, les personnes ayant la qualité d'*assuré*.

Ont la qualité d'*assuré* :
Pour toutes les garanties :
- Pour les propriétaires occupant ou *locataires* occupant :
  - le souscripteur du contrat et son conjoint ou concubin non séparé,
  - ses enfants fiscalement à charge,
  - toute personne, y compris les filles et garçons au pair, vivant habituellement dans le logement assuré figurant sur vos conditions particulières,
  - les saisonniers non *assurés* personnellement qui sont logés par l'employeur souscripteur dans le logement assuré.
  - n'ont pas la qualité d'*assuré*, les *locataires* des propriétaires et sous locataires des *locataires* assurés.
- Pour les propriétaires non occupant :
  - le/les propriétaire(s) du bien, et le souscripteur du contrat,

Pour la garantie Responsabilité civile Vie privée, également :
- ses préposés en service (femme de ménage, gardien…),
- toute personne gardant bénévolement les animaux domestiques du souscripteur ou ceux de son conjoint ou concubin, pour les seuls dommages causés par ces animaux, en l'absence de toute autre assurance de Responsabilité Civile.

Bâtiment

Un *bâtiment* constitue une construction sous toiture.

La notion de *bâtiment* englobe également :
- les *biens immeubles par destination*
- les *embellissements*
- les clôtures, même constituées par des plantations,
- les installations immobilières extérieures telles que cours, parking, voies d'accès aménagées, ponts et passerelles, barbecue fixe, puits, bassins en maçonnerie, fontaine, auvents et marquises, ainsi que les murs de soutènement,
- les installations extérieures fixes de jeux, de sports ou de loisirs, y compris les terrains de tennis et les antennes,
- les moteurs et installations électriques extérieures tels que l'éclairage, la signalisation, l'ouverture des portails ou des stores,
- les ascenseurs,
- les terrasses, les pergolas, les vérandas,
- les piscines à demeure,
- les panneaux solaires,
- les carpots,
- les statues de jardin et ornements scellés.

Si *vous* êtes copropriétaire

Les biens désignés ci-dessus, *vous* appartenant en propre dans la copropriété, et votre part dans les parties communes, en cas d'absence, défaillance ou insuffisance du contrat souscrit par la copropriété.

Si *vous* êtes *locataire*

La notion de *bâtiment* recouvre les biens suivants *vous* appartenant :
- les *biens immeubles par destination*,
- les panneaux solaires,
- les statues de jardin et ornements scellés,
- les *embellissements*.

Biens confiés à l'assuré

Il s'agit, pour un *assuré* ayant la qualité d'occupant :
- du *mobilier* usuel qu'il a pris en location ou en *dépôt*,
- des marchandises et du *matériel professionnel* qui lui ont été confiés en sa qualité de salarié par son employeur, dans la mesure où ces biens servent à son propre usage dans l'exercice de ses fonctions,
- du *mobilier* appartenant à des *tiers* séjournant temporairement et à titre gratuit dans l'habitation assurée.

Biens immeubles par destination

Il s'agit des aménagements, équipements et installations fixés au sol, au mur, au plafond et à la toiture, quel que soit le mode de fixation.

Sont notamment considérés comme des immeubles par destination :

• Les dressings et aménagements de placards,

• Les équipements et installations de chauffage, de production d'eau chaude, d'énergie et sanitaire,

• Les stores, marquises, antennes, alarmes et portails.

Les cuisines équipées et les meubles de salle de bain font exception et sont considérées comme du *mobilier*.

Dépôt

Acte par lequel *vous* recevez un bien appartenant à autrui. *Vous vous* engagez à en assumer la garde et à apporter les soins identiques à ceux que *vous* apportez à vos propres biens. Il peut s'agir d'un acte gratuit ou onéreux.

Chiens « dangereux »

Les chiens énumérés à l'article 10 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ou dans toute autre réglementation similaire :
- les chiens de race Staffordshire bull-terrier ;
- les chiens de race Mastiff ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Tosa ;

Peuvent être couverts au titre du contrat si l'option Responsabilité Civile *chiens « dangereux »* est souscrite.

Les chiens correspondant également à l'article 10 de la loi du 9 mai 2008 dont énumération suivante sont toujours exclus de la garantie Responsabilité Civile :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires, désigné dans la loi par les termes «le ministre», ce type de chiens étant communément appelé «pit-bull».
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre, ces chiens étant communément appelés «boer-bulls» ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre ;
- les chiens dont il a été constaté par une décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires telle que prévue à l'article 9 (4) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ou dans toute autre réglementation similaire, qu'ils se sont révélés dangereux».

Compagnie / « Nous »

Baloise Assurances Luxembourg S.A., 8, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange.

Conflit de travail

Contestation, sous quelque forme qu'elle se manifeste dans le cadre des relations de travail, en ce compris la *grève* et le *lock-out*.

Contenu

Il s'agit des biens suivants situés à l'intérieur du *bâtiment* assuré :
- le *mobilier*,
- les *biens confiés à l'assuré*,
- le *matériel professionnel* propriété de l'*assuré*,
- les marchandises propriété de l'*assuré*,
- du *mobilier* de jardin, des statues et ornements non scellés situés à l'adresse du risque,

Ne sont pas compris :
- les véhicules à moteur, remorques et caravanes soumis à l'immatriculation obligatoire,
- les frais d'étude, de recherches, de prestations intellectuelles, les frais de reconstitution administrative, les frais de reconstitution de données sur tous types de supports.

Contenu situé dans les parties communes

Il s'agit pour le propriétaire unique d'un immeuble résidentiel, du *mobilier* usuel situé dans les parties communes de l'immeuble assuré.

Cyber attaque

Acte malveillant visant tout ordinateur ou équipement informatique, programme ou logiciel informatique avec l'intention de causer des dommages notamment à l'aide d'un logiciel informatique, un *virus informatique* ou un code falsifié.

Déchéance

Perte du droit à la garantie ou au service, du fait de votre manquement à une obligation à laquelle *vous* étiez contractuellement tenu.

Déménagement

Lorsque *vous* changez votre adresse de résidence, le *déménagement* est l'événement pendant lequel vos biens *mobiliers* sont transportés depuis votre ancien logement vers le nouveau.

Dépendances

Tout *bâtiment* ou ensemble de *bâtiments* ayant une toiture distincte et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- ne pas être affecté à un usage professionnel ou commercial,
- être non aménagés et non destinés à l'habitation (hangars, garages, box, etc.),
- être non situés au-dessus ou en dessous de la maison ou de l'immeuble à usage d'habitation.

Ces *dépendances* doivent être situées sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

Détériorations immobilières

Pour les garanties des *loyers impayés*, *détériorations immobilières* et défense recours du propriétaire non occupant :

Dommages matériels constatés au départ d'un *locataire*, causés au bien immeuble objet de la location, pour lesquels ce dernier est tenu responsable sur base du contrat de bail de location.

Dommages corporels

Atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

Dommage immatériel consécutif

Tout dommage autre qu'un dommage corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti. Pour la garantie de responsabilité civile, cette définition s'entend par victime.

Dommage immatériel non consécutif

Tout dommage autre qu'un dommage corporel ou matériel qui n'est pas la conséquence d'un dommage garanti.

Dommages matériels

Toute détérioration, destruction ou disparition d'un bien et toute atteinte physique à un animal.

Dommages ménagers

Détériorations ou brûlures causés au linge, vêtements, tapis, parquets et objets d'ameublement par suite d'un excès de chaleur, sans embrasement, ainsi que les dégradations dues au contact avec un appareil de chauffage ou d'éclairage.

Dysfonctionnement

Trouble dans le fonctionnement d'un système.

Echéance principale

Date anniversaire du contrat à laquelle celui-ci se renouvelle.

Embellissements

Il s'agit des décorations et aménagements tels que papiers peints, peintures, moquettes, garnitures de portes.

Fait dommageable

Fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un *fait dommageable* unique.

Franchise

Montant déduit de l'indemnité et restant à votre charge.

Grève

Arrêt concerté du travail par une coalition de personnes.

Indice Baloise

Correspond à la moyenne arithmétique entre :
- l'indice du coût de la vie, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation établi par Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC)
- et l'indice du prix de la construction établis au Grand-Duché de Luxembourg par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC).

Incendie

Combustion avec flamme en dehors d'un foyer normal.

Inondation

Evènement climatique entraînant des précipitations atmosphériques anormales (incluant la fonte de neige ou de glace) et pouvant générer un :
- débordement des cours et des plans d'eau :
- glissement et affaissement de terrain ;
- refoulement des égouts publics ;
- ruissellement d'eau résultant d'un manque d'absorption du sol.

Locataire

Pour les garanties des *loyers impayés*, *détériorations immobilières* et défense recours du propriétaire non occupant :
Personne titulaire d'un contrat de bail respectant la règlementation en vigueur conclu avec l'*assuré* pour le *bâtiment* assuré.

Location saisonnière

Location meublée à la nuitée, à la semaine ou au mois, destinée à des *locataires* ou des sous-locataires de passage.

Lock-out

Fermeture provisoire décidée par la Direction d'une entreprise afin d'amener son personnel à composer dans un *conflit de travail*.

Loyer garanti

Pour les garanties des *loyers impayés*, *détériorations immobilières* et défense recours du propriétaire non occupant : Montant du loyer déclaré à la souscription augmenté des charges locatives.

Loyers impayés

Pour les garanties des *loyers impayés*, *détériorations immobilières* et défense recours du propriétaire non occupant :
Pertes pécuniaires dues au non-paiement des loyers par un *locataire* défaillant.

Lieu d'assurance

L'adresse des *bâtiments* assurés indiquée aux conditions particulières.

Maison individuelle

Bâtiment à usage d'habitation, pouvant être occupé par un ou plusieurs ménages ou occupants, mais ne comportant pas de séparation administrativement formalisée des espaces.

Matériel professionnel

Il s'agit, pour un *assuré* ayant la qualité d'occupant, de tout outil, machine ou matériel lui appartenant, loué ou confié et destiné à une activité professionnelle.

Matériels nomades

Ce sont :
les objets multimédia tels que :
- appareils de téléphonie mobile,
- tablettes tactiles,
- appareils de guidage,
- montres et casques connectés,
- ordinateurs portables,
- les appareils d'enregistrement du son et de l'image,

conçus pour être transportés et utilisés de manière mobile.

Matériels techniques

Il s'agit exclusivement des matériels et des équipements propriété de l'*assuré* considérés comme *biens immeubles par destination* et destinés au fonctionnement du *bâtiment* indépendamment de la nature de son occupation et des activités qui y sont exercées.

Marchandises destinées à la vente

Il s'agit des biens répondant à la définition du *mobilier* usuel et destinés à la vente,
• lorsque, pour un risque à usage d'habitation, les marchandises sont entreposées dans le risque assuré pour les besoins de l'exercice d'une activité professionnelle de l'*assuré*.

Matériaux durs

Pour la construction des *bâtiments* : pierre, brique, moellon, béton de ciment, métal, parpaing, vitrage, colombage, pisé de ciment.
- Pour la couverture des *bâtiments* : tuile, ardoise, béton, métal, vitrage, fibrociment.
- Cas particuliers des constructions en bois ou à ossature bois :
  - Les *dépendances* sans communication construites en bois sont toujours considérées comme des constructions légères.
  - Les risques principaux construits en bois, et répondant aux normes européennes de résistance au feu EN1995 sont assimilés à des constructions dures.

Mise en conformité

Mise aux normes du bien assuré, imposée par la réglementation en vigueur.

Mobilier

Le *mobilier* comprend :
- le *mobilier* usuel, c'est-à-dire les biens suivants ne faisant partie des autres composantes du *contenu* :
  - les biens meubles :
    - les meubles meublants, y compris les meubles des cuisines et des salles de bains intégrées, les agencements destinés à l'exercice d'une profession de bureau
    - tous les autres éléments de *mobilier* usuel repris dans la liste ci-après :
      - l'habillement et le linge de maison
      - les véhicules non soumis à l'immatriculation obligatoire;
      - le matériel de bricolage et de jardinage ;
      - le matériel :
        les appareils électriques et électroniques non destinés à un usage professionnel,
      - les animaux domestiques ;
      - les *matériels nomades* ;
      - les objets de valeurs ;
      - les bijoux et objets précieux ;
      - les valeurs / espèces.

Murs de clôture

Ouvrage de maçonnerie, construit selon les règles de l'art, fixant les limites de votre propriété.

Objets de mobilité durable

Il s'agit des :
- Vélos et vélos à assistance électrique.
- Véhicules sans place assise, conçu pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement spécial permettant le transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est strictement supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut toutefois comporter une selle s'il s'est muni d'un système de stabilisation gyroscopique.

Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite et les véhicules soumis à obligation d'assurance sont exclus de cette catégorie.

Objets de valeur / art

Ce sont :

- les pendules, les sculptures, les tableaux, les vases, les dessins d'art, les bibelots, les lithographies, les tapisseries, les tapis, les objets en ivoire et en pierres fines, les armes, les livres d'art et les fourrures lorsque ces objets ont une valeur unitaire supérieure à 2.500 € ;
- tout autre bien *mobilier* d'une valeur unitaire supérieure à 10.000 € ;
- les collections de toute nature lorsque leur valeur totale est supérieure à 2.500 € ;

Objets précieux / bijoux

Ce sont les montres, les bijoux, les pierreries, les perles fines, et objets en métaux précieux.

Ces objets doivent être chacun d'une valeur unitaire supérieure à 500 € en valeur de remplacement à neuf, ou à défaut, au cours moyen à l'identique.

Période d'inhabitation

C'est la somme de toutes les périodes d'inoccupation des locaux supérieures à trois jours au cours des 12 mois précédant le sinistre.

Plafond de garantie

Il constitue le maximum d'engagement au titre du principal, intérêts et frais afférents, ainsi que les honoraires et les frais d'avocats et d'experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par *nous* ou avec notre accord ou, en cas de conflit d'intérêt qui ne *vous* est pas imputable, pour autant que ces frais n'ont pas été engagés de manière déraisonnable. S'il y a plusieurs lésés et si la totalité des indemnités dues excède le *plafond de garantie*, les droits des lésés contre *nous* sont réduits proportionnellement.

Pollution accidentelle

Pollution dont la manifestation est concomitante à l'événement soudain et imprévisible qui l'a provoquée.

Pollution graduelle

Pollution qui se réalise de manière lente et progressive.

Preneur d'assurance

La personne, physique ou morale, qui conclut le contrat avec la *Compagnie* et à laquelle incombe le paiement de la prime, ou toute personne qui lui sera substituée par accord entre les parties, ou les ayants droit du *preneur d'assurance* en cas de décès de ce dernier.

Règle proportionnelle

Réduction de l'indemnité due par l'assureur au titre d'un sinistre garanti.

Concernant la *règle proportionnelle* de la prime, la réduction d'indemnité s'applique selon le rapport existant entre la prime payée au titre de la garantie sinistrée et la prime qui aurait été appliquée en l'absence de fausse déclaration de l'*assuré*.

Revenu net

Pour les garanties des *loyers impayés*, *détériorations immobilières* et défense recours du propriétaire non occupant : Le *revenu net* du *locataire* correspond à la somme de ses revenus réguliers (salaires, revenus provenant de l'exercice d'une profession d'indépendant, allocations diverses, retraites, pensions). Si le conjoint (ou le cosignataire du PACS) du *locataire* réside habituellement dans le bien assuré, ses revenus sont cumulés avec celui du *locataire* pour la définition du *revenu net*.

Risque accessoire

Garages, caves et greniers privatifs annexes à un *appartement* et situés dans le même immeuble.

Risque principal

Bâtiment autre que les *dépendances* et les risques accessoires.

Serre

Construction majoritairement composée en produit verrier visant à protéger des cultures ou des plantes destinées à votre consommation ou à votre usage personnel.

Indépendamment des matériaux qui les composent, elles sont considérées comme des *bâtiments* construits et couverts en matériaux non durs.

Le *contenu* de ces constructions n'est jamais assuré.

Au titre du *bâtiment*, *nous* assurons exclusivement les produits verriers et leur structure portante.

Smart Home

Une habitation devient une *smart home* lorsqu'elle est équipée d'un réseau de communication intégré au *bâtiment* qui relie plusieurs produits électroniques ou services entre eux pour permettre un contrôle centralisé et/ou le suivi à distance. Divers objets y participent : ampoules, volets, prises, thermostats, alarmes, appareils électroménagers...

Somme assurée

Cf. la définition du *plafond de garantie*.

Surface habitable

La *surface habitable* est la somme des surfaces :
- des pièces à vivre (salon, chambre, cuisine, dressing, etc.) ;
- des pièces d'eau (salle de bain, sanitaires, etc.) ;
- des dégagements intérieurs (couloirs, escaliers, etc.).

La *surface habitable* ne comprend pas :
- les parties communes ;
- les murs, éléments porteurs (par exemple un pilier) et les cloisons ;
- les embrasures de portes et les fenêtres ;
- les trémies en haut d'escaliers qui ne sont pas surplombées par un autre escalier ;
- les combles et/ou mezzanines inutilisables ;
- les combles et/ou mezzanines utilisables mais non aménagés ;
- les caves ;
- les garages ;
- les terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement ;
- les vérandas non chauffées ;
- les gaines techniques et locaux techniques.

Surface des dépendances

Il s'agit de la surface au sol dite surface d'emprise au sol.

Tempête

Action directe du vent ou choc d'un élément renversé ou projeté par le vent :
- lorsque qu'il a une violence telle qu'il occasionne des dommages à des constructions en bon état situées dans les alentours immédiats du *bâtiment* assuré
- ou lorsqu'il est attesté par la station du «Service Météorologique et Hydrographique National» la plus proche du *bâtiment* assuré qu'au moment du sinistre le vent atteignait au moins la vitesse de 80 km/h.

Terrains non bâtis

Ce sont les terrains d'une superficie cumulée totale inférieure ou égale à 3 hectares, propriété de l'*assuré*, sur lesquels il n'y a aucune construction et se trouvant sur une parcelle distincte de celle sur laquelle est implantée l'habitation assurée. Une dépendance peut cependant s'y trouver.

Tiers

Dans le cadre des Assurances de biens :
- toute personne autre que les *assurés* et leurs ayants droit.

Au titre des responsabilités assurées du fait des biens assurés ou comme Maître d'ouvrage, des assurances de Défense Recours correspondantes et de la garantie «Sécurité financière du propriétaire» :

toute personne autre que :
- le *preneur d'assurance* ;
- le propriétaire de l'immeuble assuré ainsi que toutes les personnes vivant habituellement avec lui ;
- les gérants, associés et administrateurs responsables en nom personnel, lorsque le *preneur d'assurance* et(ou) le propriétaire est(sont) une personne morale ;
- toute personne dont la responsabilité est mise en cause et qui est garantie par le présent contrat ;
- celles qui sont au service de l'*assuré*, même à titre bénévole ;
- les personnes salariées ou non bénéficiant de lois spéciales sur les réparations de dommages résultant d'accidents de travail et assimilés, sauf dans la mesure où ces personnes ou leurs ayants droit conservent une action en responsabilité contre l'*assuré*.

Tremblement de terre

Séisme d'origine naturelle ayant également causé des dommages dans les environs du *bâtiment* assuré et reconnu par un organisme sismologique officiel comme atteignant au moins une magnitude 4 sur l'échelle de Richter.

Usage de bureau

Un risque est à *usage de bureau* si les activités exercées se limitent à des tâches administratives, intellectuelles, de conseil, de négociations commerciales, relationnelles, médicales ou paramédicales.
Sont exclus :

• les commerces proprement dits, sauf si l'activité de vente est exercée à titre accessoire et complémentaire à l'activité principale ;

• toutes activités de fabrication ou de transformation.

Vacance locative

Pour les garanties des *loyers impayés*, *détériorations immobilières* et défense recours du propriétaire non occupant : Non-occupation du bien immobilier entre deux *locataires* successifs.

Valeurs / espèces

Il s'agit de l'argent liquide ayant cours légal, les timbres, les lingots d'or, les pierres précieuses et perles fines non montées, les chèques libellés, les actions et obligations.

Valeur à neuf

Pour un bien assuré en *valeur à neuf*, il s'agit, au jour du sinistre :

- de la valeur de reconstruction à l'identique au prix du neuf, pour les *bâtiments* ;
- Valeur d'achat d'un bien neuf de nature, qualité et caractéristiques équivalentes au bien endommagé, au jour du sinistre, pour le *contenu*.

Valeur de reconstitution matérielle

Frais de duplication, à l'exception des frais de recherches et d'études.

Valeur réelle

Valeur à neuf moins la *vétusté* estimée à dire d'expert ou prévue dans le présent contrat.

Valeur vénale

Le prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre.

Vandalisme

Destruction et/ou dégradation volontaire d'un bien *mobilier* ou immobilier par un *tiers*.

Vétusté

C'est l'abattement appliqué à la valeur d'un bien, compte tenu de son ancienneté, de son utilisation, de son entretien.

Virus informatique

Programme ou morceau de programme malveillant dont le but est de survivre et de se répliquer de manière autonome sur un système informatique (ordinateur, serveur, appareil mobile, etc.) et d'en atteindre ou d'en parasiter de manière autonome les ressources (données, mémoire, réseau).

Les actes de malveillance exclusivement dirigés à l'encontre de l'*assuré* ne sont pas visés par cette définition.

2. Quel est l'objet de votre contrat ?

L'objet du présent document est de décrire les conditions d'assurance des biens, des responsabilités et des garanties assurables pour votre bien immobilier décrit dans vos Conditions Particulières.

Ce document fait partie intégrante de votre contrat au même titre que les conditions particulières.

Les conditions particulières de votre contrat mentionnent, pour votre bien immobilier situé au *lieu d'assurance* indiqué :

- les garanties que *vous* avez effectivement souscrites,
- les sommes assurées que *vous* avez déterminées pour votre bien immobilier, ses risques accessoires, les *dépendances* et le *contenu*,
- ainsi que, pour chacune des garanties :
  - les événements assurés,
  - les plafonds de garantie,
  - les *franchises* qui sont d'application.

Evénements ou dommages assurables comportant des plafonds de garantie particuliers :

- Les montants des plafonds de ces événements ou dommages sont indiqués dans vos conditions particulières ou dans le tableau des garanties présent dans vos Conditions Générales
- L'absence de mention dans vos conditions particulières d'un tel événement ou dommage signifie que ce dommage ou événement n'est pas assuré.

Les exclusions spécifiques mentionnées au niveau de chaque garantie s'entendent en complément des exclusions et limitations prévues par ailleurs.

3. Où s'exercent vos garanties ?

Votre contrat produit ses effets sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg au lieu indiqué sur vos Conditions Particulières :

- Les garanties s'exercent au *lieu d'assurance* indiquée dans vos Conditions Particulières sauf pour les garanties et packs : « Vol / agression sur la personne », « Objets précieux / bijoux », « Multimédia nomades », « Objets de loisirs » et « Equipements de mobilité durable ».
- Les garanties et packs : « Vol / agression sur la personne », « *Objets précieux / bijoux* », « Multimédia nomades », « Objets de loisirs », « Equipements de mobilité durable » et la garantie « Responsabilité civile vie privée » s'exercent dans le monde entier pour des séjours privés d'une durée globale inférieure ou égale à 12 mois, renouvelable après un séjour au Grand-

Duché du Luxembourg de plus de 60 jours consécutifs.
- Cas particulier du « Logement étudiant »
  - la « Responsabilité stages d'études à l'étranger » s'exerce dans le monde entier,
  - les autres garanties souscrites s'exercent au *lieu d'assurance* indiqué dans les conditions particulières en UE et Suisse.

Nonobstant toute disposition contraire dans le présent contrat, ce dernier exclut toute perte, dommage, responsabilité, coût ou dépense de quelque nature que ce soit découlant directement ou indirectement de, ou en rapport avec

1. toute entreprise située, domiciliée, établie, constituée, enregistrée ou établie dans un territoire exclu ;
2. des biens ou avoirs situés dans un territoire exclu ;
3. d'une personne physique résidant ou établie dans un territoire exclu ;
4. réclamation, action, procès ou procédure d'exécution engagés ou maintenus dans un territoire exclu ; ou
5. paiement effectué dans un territoire exclu.

Cette exclusion ne s'applique pas à la couverture d'assurance ou aux prestations que l'assureur est tenu de fournir en vertu de la législation ou de la réglementation qui lui est applicable, mais les dispositions de toute clause de sanction prévalent.

Aux fins de la présente exclusion, on entend par "territoire exclu" :
- Biélorussie (République de Biélorussie) ; et
- Fédération de Russie ; et
- Ukraine (y compris la péninsule de Crimée et les régions de Donetsk et de Louhansk).

4. Quels sont les biens assurés ?

- **Vos biens immobiliers**

Sont garantis uniquement lorsqu'ils sont déclarés au contrat :
- Les *bâtiments* que *vous* utilisez à usage d'habitation ou à *usage de bureau* lorsque celui-ci est secondaire à l'usage d'habitation.
- Les *dépendances* non affectées à un usage professionnel ou commercial situées au *lieu d'assurance*.
- Les murs de soutènement de votre terrain, à l'adresse du risque assuré dans la limite prévue dans votre tableau des garanties.
- Les *murs de clôture* et les murs de soutènement de l'habitation assurée.

Lorsque *vous* êtes copropriétaire, *nous* ne garantissons que la part du *bâtiment vous* appartenant en propre et la quote-part dans les parties communes. Les garanties ne s'appliquent qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de celles souscrites par la copropriété.

- **Les *embellissements* et *biens immeubles par destination***

Sont garantis :
- ceux présents dans les *bâtiments* assurés
- ceux situés à l extérieur fixés au *risque principal* ou *dépendances*

- **Les biens de production d'énergie renouvelable**

Sont garantis si le pack « Energie renouvelable » est souscrit :
- Les panneaux solaires photovoltaïques, fixés ou intégrés à un *bâtiment* assuré,
- Les panneaux solaires thermiques, fixés ou intégrés à un *bâtiment* assuré,
- Les pompes à chaleur,
- Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres de hauteur,
- Les installations de géothermie et aérothermie,

- **Vos biens *mobiliers***

Sont garantis uniquement à l'intérieur des locaux assurés :

Vos objets *mobiliers* (y compris *objets précieux / bijoux* ainsi que les objets de valeur) ou ceux dont *vous* avez la garde, ceux de vos préposés et de toute personne vivant habituellement sous votre toit et situés à l'intérieur des *bâtiments* garantis sauf si la garantie prévoit son effet à l'extérieur.

Bien que ce contrat ne soit pas destiné à garantir des locaux professionnels, *nous* garantissons dans votre *mobilier* d'habitation le matériel et/ou le stock de marchandises lié(s) à une activité, professionnelle ou donnant lieu à rémunération, y compris lors du télétravail. Ce matériel et/ou ces marchandises doivent être entreposés dans les *bâtiments* assurés. Ils sont garantis à concurrence du montant figurant dans le tableau des garanties.

Les biens que *nous* ne garantissons pas :
- **les exploitations agricoles,**
- **tous risque à usage principal professionnel ou commercial,**
- **la piscine, son bassin, sa couverture, ses éléments de sécurité et le matériel lié à son fonctionnement sauf si le pack « Jardin / piscine » est souscrit,**

- **les *bâtiments* inoccupés en permanence depuis plus de 10 ans à la souscription,**
- **les murs de soutènement non bâtis conformément aux règles de l'art de la construction et ne remplissant pas leur rôle de soutènement,**
- **les *dépendances* situées dans une autre commune que le *bâtiment* sauf si elles sont indiquées dans vos Conditions Particulières,**
- **les terrains, les cultures et plantations,**
- **les véhicules à moteur soumis à l'obligation d'assurance,**
- **les bateaux et les mobil-homes,**
- **les *bâtiments* occupés par des squatteurs si l'*assuré* n'a pas pris les mesures judiciaires nécessaires pour tenter de faire cesser cette situation alors qu'il avait connaissance de ce squat,**
- **Les objets de valeur, les *objets précieux / bijoux* et les *valeurs / espèces* ne sont pas assurés dans les *dépendances* et les risques inhabités,**
- **les matériels qui, avant la survenance du sinistre, n'étaient plus en état de fonctionnement,**
- **les biens meubles qui n'étaient plus en état d'être utilisés.**

5. Les garanties dommages de base

Les garanties décrites ci-après ne sont acquises que si elles sont mentionnées sur vos Conditions Particulières.

- **L'*incendie* et évènements assimilés**

Les *dommages matériels* subis par les biens assurés causés par :
- l'*incendie*, l'explosion, l'implosion,
- la chute de la foudre,
- le dégagement de fumée ou de suie,
- le choc d'un véhicule terrestre à moteur ne *vous* appartenant pas, dont le conducteur n'est ni *vous*-même, ni une personne vivant habituellement dans le logement assuré,
- la chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne ou d'engins spatiaux,
- la chute d'arbre, de pylône, d'objet et/ou de partie d'un *bâtiment* voisin, de grue ou de son chargement,
- l'action subite de la chaleur ou le contact direct avec le feu (*dommages ménagers*),
- les frais de recharge d'extincteurs utilisés pour combattre un *incendie* ou un commencement d'*incendie* (sans application de la *franchise*),
- les frais de recharge des systèmes parafoudre hors d'usage suite à la chute de la foudre (sans application de la *franchise*).

Exclusions spécifiques à la garantie

Sont exclus :
- **Les dommages résultant des modes de chauffage utilisant des combustibles autres que le mazout, le gaz ou l'électricité, si l'*assuré* ne peut présenter un certificat de ramonage datant de moins de 3 ans.**

- **Les dommages électriques**

- Les dommages électriques ou électroniques subis par le *bâtiment*, les *appareils ménagers* et installations qualifiés d'immeubles par destination à l'intérieur et à l'extérieur des *bâtiments*,
- Des dommages subis par les habits et le linge de maison en lave-linge ou en sèche-linge suite aux effets du courant électrique ou de la surtension subis par ces appareils.
- L'électrocution des animaux domestiques.
- la récupération des fichiers informatiques.

Sont exclus :
- **Suite aux effets du courant électrique ou de la surtension :**
- **Les dommages causés :**
  - **aux résistances, transistors, fusibles, lampes, tubes et valves de toute nature,**
- **Les dommages dus :**
  - **à l'usure, leur mauvais entretien ou une utilisation non appropriée,**
  - **au bris de matériels,**
  - **à un fonctionnement mécanique défectueux ou un *accident* mécanique quelconque.**

- ***Tempête*, grêle, neige**

- Les *dommages matériels* subis par les biens assurés causés par :
  - l'action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent :
    - lorsque qu'il a une intensité telle qu'il occasionne des dommages à des constructions en bon état situées dans les alentours immédiats du *bâtiment* assuré
    - ou lorsqu'il est attesté par la station du «Service Météorologique et Hydrographique National» la plus proche du *bâtiment* assuré qu'au moment du sinistre le vent atteignait au moins la vitesse de 80 km/h.
- la grêle,
- le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures, gouttières et marquises,
- le *tremblement de terre*.

Prévention

Vous vous engagez à :
- entretenir régulièrement les biens assurés et procéder aux réparations indispensables,
- replier les stores en cas de vent violent ou lors d'une absence de plus de 24 heures.

Sont exclus, les dommages :
- **résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation,**
- **aux *bâtiments* non entièrement clos ou couverts.**

- ***Inondation***

Les *dommages matériels* subis par les biens assurés directement causés par :
- un évènement climatique entraînant des précipitations atmosphériques anormales (incluant la fonte de neige ou de glace) et pouvant générer un :
  - débordement des cours et des plans d'eau :
  - glissement et affaissement de terrain ;
  - refoulement des égouts publics ;
  - ruissellement d'eau résultant d'un manque d'absorption du sol.

Sont considérés comme une seule et même *inondation*, le débordement initial d'un cours d'eau, canal, lac ou étang et tout débordement survenu dans un délai de 168 heures après la décrue.

Prévention

Vous vous engagez à :
- entretenir régulièrement les biens assurés et procéder aux réparations indispensables.

Sont exclus :
- **Les dommages causés :**
  - **aux clôtures sauf si le pack « Jardin / piscine » est souscrit,**
  - **aux objets situés en plein air sauf si le pack « Jardin / piscine » est souscrit,**
  - **à toutes *dépendances*, constructions ou aménagements, réalisés en matériaux légers, ainsi qu'à leur *contenu* sauf si le pack « Jardin / piscine » est souscrit,**
- **Les dommages causés par les poussées hydrostatiques.**

- ***Attentats*, actes de terrorisme, conflits du travail**

Les *dommages matériels* subis par les biens assurés causés par :
- un *attentat*, un acte de terrorisme ou un *conflit de travail* provoquant un événement assurable au titre du contrat ;
- la profanation de sépulture lorsque *vous* êtes propriétaire de la sépulture, que celle-ci est située dans le pays de la situation du risque objet du présent contrat et qu'il ne s'agisse pas d'un acte isolé.

Conditions de couverture des *attentats*, actes de terrorisme et conflits de travail
- Cette garantie ne modifie pas la liste des événements que *vous* avez choisi d'assurer (*incendie*, dégâts des eaux, etc.). De ce fait, les *dommages matériels* et immatériels que *vous* avez subis suite à un *attentat*, un acte de terrorisme ou un *conflit de travail* ne seront couverts que s'ils sont la conséquence de l'un des événements couverts par le contrat.
- Les dommages résultant d'*attentats*, d'actes de terrorisme et de conflits de travail sont garantis dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites que les dommages de même nature qui ont une autre origine.
- Compte tenu du caractère particulier de ces événements, *nous* sommes en droit de suspendre la garantie par lettre recommandée. La suspension prendra effet sept jours après envoi de la lettre.

Sont exclus :
- **Les dommages causés par les *locataires* et autres occupants.**
- **Les graffitis, inscriptions, salissures, effaçables ou non et les affichages.**

- **Dégâts des eaux**

Les *dommages matériels* subis par les biens assurés causés par :
- La fuite, la rupture, l'engorgement ou le débordement :
  - des conduites, installations et appareils à effet d'eau situés à l'intérieur du *bâtiment*,
  - des conduites non enterrées fixées à l'extérieur du *bâtiment*.
- Les infiltrations accidentelles d'eau ou de neige au travers des toitures, ciels vitrés ou des terrasses formant toiture.
- Les infiltrations par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages.
- L'écoulement accidentel de l'eau des aquariums et des matelas d'eau.
- Les dommages résultant de l'écoulement accidentel d'un combustible liquide servant à chauffer.
- La rupture accidentelle ou l'engorgement exceptionnel d'égouts, non dus à une *inondation*.
- L'écoulement de l'eau des canalisations du réseau public de distribution.

- Les frais, consécutifs à un événement garanti, nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations situées à l'intérieur de l'habitation assurée, à concurrence du montant figurant dans le tableau des garanties.

Sont exclus :
- **Les dommages résultant d'un manquement à l'obligation d'entretien, en particulier si les installations ou appareils présentent des points de corrosion visibles et non traités.**
- **Les dommages et les frais de remise en état des installations et appareils à effet d'eau qui sont à l'origine du dommage.**
- **La perte du combustible liquide et les frais de remise en état de son contenant.**
- **Les dégâts dus à l'humidité, aux moisissures (mérules, champignons), à un défaut d'aération (ventilation) ou à la condensation lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation.**
- **Les infiltrations par cheminée et par toutes les fermetures de l'habitation assurée.**
- **La réparation de tout élément du *bâtiment* qui est à l'origine du sinistre, à l'exception :**
  - **de la réparation des conduites encastrées,**
  - **et des frais d'ouverture et de fermeture des murs, sols et plafonds rendus nécessaires pour ce faire.**
- **Les dommages occasionnés par :**
  - **les inondations, débordements de sources, cours d'eau, plans d'eau naturels ou artificiels ;**
  - **les infiltrations souterraines, notamment les remontées par capillarité ;**
  - **les infiltrations à travers la façade ;**
  - **les piscines à demeure sauf si le pack « Jardin / piscine » est souscrit ;**
- **Les frais de décontamination de toute nature.**

- **Gel**

Les *dommages matériels* subis par les biens assurés causés par :
- Le gel des conduites, des appareils de chauffage et des appareils à effet d'eau se trouvant à l'intérieur des *bâtiments* lorsque ces derniers sont entièrement clos et couverts.

Prévention

En cas d'inoccupation temporaire de plus de trois jours, *vous* devez, pendant la période hivernale, mettre votre installation de chauffage en position «hors gel», sans quoi *nous* procéderons à une réduction de 30% de l'indemnité à laquelle *vous* pouvez prétendre pour les dommages consécutifs au gel.

Sont exclus :
- **Les dommages aux biens situés à l'extérieur des *bâtiments*.**
- **Les dommages aux biens situés à l'intérieur des *bâtiments* ne disposant pas d'une installation de chauffage pourvue d'une alimentation continue.**
- **Les dommages aux biens dans les logements libres de toute occupation, à moins d'avoir vidangé les installations sanitaires et de chauffage central (si elles ne sont pas protégées par un produit antigel) et coupé le robinet d'alimentation générale.**

- **Bris des glaces**

Les *dommages matériels* subis par les biens assurés désignés ci-après et causés par :
- Le bris accidentel ou la fêlure,
- Le franchissement du mur du son,
- L'opacification des vitrages isolants du *bâtiment* du fait de la condensation.
- *Nous* assurons, dans le *bâtiment* assuré :
  - les vitrages des fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées, vasistas, fenêtres de toits, ciels vitrés, cloisons de verre ou parties vitrées des portes intérieures ou extérieures faisant partie des locaux assurés, constituées en produit verrier ou dans une matière translucide ou transparente réputée immeuble ;
  - les vitres d'insert ;
  - les miroirs fixés ;
  - les vitraux ;
  - les parties des appareils sanitaires constituées en produit verrier, porcelaine ou céramique ;
  - les dommages aux parties vitrées des objets fixés à l'extérieur du *bâtiment* assuré (hors panneaux solaires et installations photovoltaïques) ;
  - les vitrages de vérandas ;
  - les vitrages des pergolas, *serres* et terrasses couvertes si le pack jardin / piscine est souscrit ;
  - les parties vitrées des appareils électroménagers suivants : fours, plaques de cuisson, lave-linge, sèche-linge ;
  - les miroirs et les parties vitrées des meubles meublants et des agencements ;
- Sont également assurés, si le pack « énergie renouvelable » est souscrit :
  - les panneaux solaires et les installations photovoltaïques, dans la limite de la *somme assurée* au *1er risque* stipulée aux conditions particulières.

- Sont assurés à la suite d'un bris de vitres assuré :
  - les frais de clôture et d'obturation provisoires,
  - les *dommages matériels* aux cadres, soubassements et châssis,
  - les *dommages matériels* causés par les bris de vitres aux autres biens assurés,
  - les frais de reconstitution des inscriptions, des peintures, des décorations et des gravures sur les vitrages.

Sont exclus :

- **Les dommages occasionnés par la *vétusté* ou le défaut d'entretien des cadres, des châssis ou des soubassements.**
- **Les dommages aux objets non encore posés ou déposés.**
- **Les dommages aux lampes,**
- **Les rayures, les égratignures et l'écaillage.**
- **L'opacification des vitrages de plus de 20 ans,**
- **Les objets entreposés dans les *dépendances*, caves et greniers.**
- **Les dommages aux vérandas et aux panneaux solaires dus à un défaut d'entretien ou un vice de construction.**

6. Les garanties dommages optionnelles

Seules les garanties optionnelles souscrites et portées sur vos Conditions Particulières *vous* sont acquises.

a. Vol / *Vandalisme*

Vol

La disparition, la destruction, la détérioration résultant d'un vol ou tentative de vol par :

- effraction, escalade, usage de fausse clés ou de clés volées ou perdues,
- violences ou menaces,
- introduction clandestine ou par ruse,
- larcins, c'est à dire les vols commis par des personnes autorisées à se trouver dans les locaux assurés,
- vol à la tire (pickpockets) des *matériels nomades* lorsque le pack Multimédia pour les *matériels nomades* est souscrit.

Sont assurés :

- vos biens *mobiliers* dans le *bâtiment* assuré (y compris les *objets précieux / bijoux* et les objets de valeur),
- vos biens immeuble par destination situés à l'intérieur et à l'extérieur du *bâtiment* assuré,
- vos biens de production d'énergie renouvelable si le pack « énergie renouvelable » est souscrit.

Agression sur la personne

Nous garantissons, si *vous* êtes victime d'une agression corporelle en dehors de votre habitation :

- vos effets vestimentaires portés sur *vous*-même,
- vos espèces,
- les frais de reconstitution de vos pièces d'identité,
- les frais de remplacement des clés et des serrures de *bâtiments* que *nous* assurons.
- les biens pouvant être couverts dans les différents packs optionnels si ceux-ci sont souscrits

L'agression simultanée de plusieurs personnes ayant la qualité d'*assuré* au titre du présent contrat sera considérée comme un seul et même événement.

Dommages ou événements comportant des plafonds de garantie particuliers indiqués dans votre tableau des garanties :

- larcins,
- assurance des valeurs hors coffre-fort et dans un coffre-fort,
- vol des biens propriété d'hôtes de l'*assuré*,
- *mobilier* assuré lors de séjours, voyages,
- vol des biens portés sur l'*assuré*,
- remplacement des clés et des serrures.

Prévention / Protection

L'acquisition de la garantie est subordonnée à la présence des dispositifs suivants :

- L'ensemble des portes d'accès à votre *maison individuelle* doivent comporter au moins une serrure à cylindre.
- Les portes d'accès aux *dépendances* doivent comporter au moins une serrure ; les cadenas n'étant pas considérés comme des serrures.
- Les portes d'accès coulissantes ou à enroulement doivent comporter un dispositif de blocage empêchant leur ouverture de l'extérieur.
- Les fenêtres, les portes fenêtres et autres ouvertures *accessibles* doivent :
  - soit être protégées par des volets munis d'un système de fermeture ou de blocage,
  - soit être constituées en produit verrier antieffraction,
  - soit comporter un dispositif de blocage ou de fermeture empêchant leur ouverture sans les détériorer,
  - soit être protégées par des grilles métalliques ou des barreaux métalliques disposés de façon à empêcher le passage d'une personne,
  - soit être protégées par une installation d'alarme reliée à une société de surveillance ou générant une alerte sur votre téléphone portable en cas d'intrusion.

- Dans certains cas, en fonction de l'importance des sommes assurées ou de la nature de votre *contenu*, des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires. L'ensemble de ces mesures supplémentaires figurent alors dans vos conditions particulières.
- L'ensemble de ces dispositifs doivent être maintenus dans un bon état de fonctionnement.
- Si *nous* avons conditionné notre garantie à la présence d'une installation d'alarme ou de télésurveillance comportant un contrat d'entretien, ce contrat doit être en vigueur et ses dispositions respectées.

Mesures de sécurité que *vous* devez respecter

En cas d'absence :
- l'ensemble des portes d'accès doivent être fermées à clé,
- les fenêtres et portes fenêtres doivent être fermées,

Si un sinistre est dû à l'inobservation ou l'inutilisation des dispositifs de prévention / protection demandés, l'indemnité à laquelle *vous* pouvez prétendre sera réduite de 30%.

***Déchéance* de la garantie**

Il y aura *déchéance* de tout droit à indemnité au titre de la présente garantie dans les cas suivants :
- en cas d'absence des moyens de protection déclarés à la souscription,
- pour les *objets précieux / bijoux* et les valeurs après une période d'inoccupation consécutive de trois mois,
- pour les *objets précieux / bijoux* et les valeurs, lorsque l'habitation assurée est une résidence secondaire, uniquement pendant la période durant laquelle *vous* n'occupez pas votre logement,
- si le sinistre est commis à l'aide de vos clés ou télécommandes d'ouverture automatique lorsque *vous* les avez laissées sur une porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou dans toute autre cache extérieure à votre habitation.

Sont exclus :
- **La simple perte ou la disparition d'objets,**
- **l'usage abusif de chèques non libellés ou de cartes bancaires,**
- **les vols d'animaux,**
- **les vols des biens situés à l'extérieur des *bâtiments* assurés ou dans des locaux non clos,**
- **les *objets précieux / bijoux* et objets de valeur dans les *dépendances* qui n'ont pas de communication intérieure et privée avec l'habitation assurée,**
- **les *objets précieux / bijoux* et objets de valeur lorsque votre habitation est en cours de construction ou rénovation.**

Vandalisme

Les détériorations ou destructions causées par un acte de *vandalisme* à :
- vos *bâtiments*,
- vos biens immobiliers par destination,
- votre *mobilier*,
- vos sépultures situées au Luxembourg lorsqu'il s'agit d'une profanation qui n'est pas un acte isolé.

Dommages ou événements comportant des plafonds de garantie particuliers indiqués dans votre tableau des garanties :
- *vandalisme*, inscriptions, graffitis, peintures sur les murs extérieurs et les clôtures,
- profanation de sépultures.

Sont exclus :
- **les dommages causés par les *locataires* et autres occupants.**

b. Pack *objets de valeur / art*

La destruction, détérioration ou *dommages matériels* occasionnés à la suite d'un *accident* à l'intérieur du *bâtiment* situé au *lieu d'assurance* et dans la limite des valeurs mentionnées aux conditions particulières.

Sont assurés :
- Les *objets de valeur / art*

Sont exclus :
- **Les *objets de valeur / art* destinés à un usage professionnel.**
- **Pour les fourrures : les dommages causés par simple roussissement tel que notamment une brûlure de cigarette.**
- **Pour les collections de timbre-poste, les livres et les manuscrits :**
  - **les souillures, le déchirement et tous autres dommages liés aux manipulations,**
  - **les dommages occasionnés aux timbres qui ne sont pas disposés dans des albums ou tous autres supports analogues destinés à cet effet, ainsi que les dommages occasionnés par la friction des pages d'albums.**
- **Pour les tapis / tapisseries :**
  - **les détériorations imputables à la suspension ou à l'encadrement.**
- **Pour les instruments de musique et le matériel de sonorisation :**
  - **vices de sonorité,**
  - **les dommages occasionnés aux cordes et boyaux, aux peaux des tambours ou de tout autre instrument de percussion, sauf si ces éléments**

venaient à subir des dégâts simultanément ou consécutivement à un dommage indemnisable,
    - les dommages aux écrins, cordiers, chevalets, clefs et instruments tendeurs de corde.
- Pour les pendules et horloges fixes :
    - les dommages occasionnés par suite de remontage forcé, ainsi que les dommages d'origine interne.
- Les éclats d'émail ou de laque, les égratignures, les rayures, les éraflures, les décollements de toute sorte et d'une manière générale tous dommages d'ordre esthétique.
- Le bris ou la casse d'éléments fragiles ou de nature cassante tels que notamment les parties en verre ou en porcelaine sauf si ces éléments venaient à subir des dégâts simultanément ou consécutivement à un dommage indemnisable. Les vases, sculptures et les objets de joaillerie ne sont pas visés par cette exclusion.
- Les dommages attribuables à l'usure ou à la détérioration progressive et/ou continue résultant notamment d'une action chimique, thermique, atmosphérique ou mécanique non accidentelle d'agents destructeurs quelconques tels que notamment la corrosion, la vapeur, l'humidité, la sécheresse, les poussières, les insectes, la vermine et autres parasites, les moisissures et les champignons, ainsi que ceux qui sont liés à la nature même de l'objet assuré tels que notamment l'auto détérioration, l'échauffement, l'inflammation spontanée.
- Les dégâts, notamment dus à la décoloration, imputables à la lumière naturelle ou artificielle.
- Les dommages qui sont la conséquence d'un défaut d'entretien, d'un emballage ou d'un moyen de protection inapproprié ou insuffisant en cas de transport, d'un procédé quelconque de nettoyage, de réparation ou de restauration.
- Les dommages :
    - aux éléments qui par leur nature sont soumis à une usure accélérée ou à un remplacement fréquent (résistances, fusibles, batteries, ampoules, lampes, tubes, ...) ;
    - aux consommables (cartouches d'encre, papier, ...) ;
    - aux outils (stylos de gravure, têtes de lecture et/ou de gravure, ...). Toutefois, si ces éléments venaient à subir des dégâts simultanément ou consécutivement à un dommage indemnisable, ils seraient indemnisés en *valeur réelle*.
- Les disparitions inexpliquées, les différences ou manquants constatés à l'occasion d'un inventaire.
- Les dommages qui découlent directement d'un vice de matière, de conception, de construction ou de montage.
- Les dommages dont est légalement ou contractuellement responsable le vendeur, le fournisseur, le fabricant, le restaurateur ou le réparateur ou toute personne chargée d'un travail quelconque sur l'objet, le bailleur, le transporteur en ce compris le chargement et le déchargement, et ce pour autant qu'un recours puisse être exercé par l'*assuré* contre le responsable et que ce dernier ne soit pas reconnu insolvable.
- Les dommages qui résultent d'un défaut existant avant la souscription du contrat et qui était ou devait être connu de l'*assuré*.
- Les dommages qui résultent d'une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant ou d'une négligence manifeste.
- Les dommages qui résultent d'essais autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement, ainsi que les dommages qui résultent du maintien ou de la remise en service d'un objet avant sa réparation définitive par une personne qualifiée.
- Les dommages immatériels ainsi que les conséquences de toute responsabilité de l'*assuré*.
- Les dommages causés par l'*assuré* dans les circonstances suivantes constituant une faute lourde dans son chef :
    - lorsqu'il est prouvé que l'*assuré* a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans le sang est d'au moins 0,8 g par litre ;
    - lorsqu'il est prouvé que l'*assuré* a absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes ;
    - lorsqu'il est établi que l'*assuré* a refusé de se soumettre à un test susceptible d'établir les circonstances décrites aux points précédents ci-dessus ou s'y est soustrait en s'éloignant du lieu où le sinistre a été causé.

c. Pack *objets précieux / bijoux*

La destruction, détérioration ou *dommages matériels* occasionnés à la suite d'un *accident* et dans la limite des valeurs mentionnées aux conditions particulières.

Les garanties dommages de base et optionnelles souscrites sont étendues au monde entier tel que mentionné au chapitre : « *Où s'exercent vos garanties ?* »

Sont assurés :
- Les *objets précieux / bijoux*

Sont exclus :
- **Les *objets précieux / bijoux* destinés à un usage professionnel.**

- **Pour les montres :**
  - **les dommages occasionnés par suite de remontage forcé, ainsi que les dommages d'origine interne.**
- **Les éclats d'émail ou de laque, les égratignures, les rayures, les éraflures, les décollements de toute sorte et d'une manière générale tous dommages d'ordre esthétique.**
- **Les dommages attribuables à l'usure ou à la détérioration progressive et/ou continue résultant notamment d'une action chimique, thermique, atmosphérique ou mécanique non accidentelle d'agents destructeurs quelconques tels que notamment la corrosion, la vapeur, l'humidité, la sécheresse, les poussières, les insectes, la vermine et autres parasites, les moisissures et les champignons, ainsi que ceux qui sont liés à la nature même de l'objet assuré tels que notamment l'auto détérioration, l'échauffement, l'inflammation spontanée.**
- **Les dégâts, notamment dus à la décoloration, imputables à la lumière naturelle ou artificielle.**
- **Les dommages qui sont la conséquence d'un défaut d'entretien, d'un emballage ou d'un moyen de protection inapproprié ou insuffisant en cas de transport, d'un procédé quelconque de nettoyage, de réparation ou de restauration.**
- **Les dommages :**
  - **aux éléments qui par leur nature sont soumis à une usure accélérée ou à un remplacement fréquent (résistances, fusibles, batteries, ampoules, lampes, tubes, ...) ;**
  - **aux consommables (cartouches d'encre, papier, ...) ;**
  - **aux outils (stylos de gravure, têtes de lecture et/ou de gravure, ...). Toutefois, si ces éléments venaient à subir des dégâts simultanément ou consécutivement à un dommage indemnisable, ils seraient indemnisés en *valeur réelle*.**
- **Les disparitions inexpliquées, les différences ou manquants constatés à l'occasion d'un inventaire.**
- **Les dommages qui découlent directement d'un vice de matière, de conception, de construction ou de montage.**
- **Les dommages dont est légalement ou contractuellement responsable le vendeur, le fournisseur, le fabricant, le restaurateur ou le réparateur ou toute personne chargée d'un travail quelconque sur l'objet, le bailleur, le transporteur en ce compris le chargement et le déchargement, et ce pour autant qu'un recours puisse être exercé par l'*assuré* contre le responsable et que ce dernier ne soit pas reconnu insolvable.**
- **Les dommages qui résultent d'un défaut existant avant la souscription du contrat et qui était ou devait être connu de l'*assuré*.**
- **Les dommages qui résultent d'une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant ou d'une négligence manifeste.**
- **Les dommages qui résultent d'essais autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement, ainsi que les dommages qui résultent du maintien ou de la remise en service d'un objet avant sa réparation définitive par une personne qualifiée.**
- **Les dommages immatériels ainsi que les conséquences de toute responsabilité de l'*assuré*.**
- **Les dommages causés par l'*assuré* dans les circonstances suivantes constituant une faute lourde dans son chef :**
  - **lorsqu'il est prouvé que l'*assuré* a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool dans le sang est d'au moins 0,8 g par litre ;**
  - **lorsqu'il est prouvé que l'*assuré* a absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes ;**
  - **lorsqu'il est établi que l'*assuré* a refusé de se soumettre à un test susceptible d'établir les circonstances décrites aux points précédents ci-dessus ou s'y est soustrait en s'éloignant du lieu où le sinistre a été causé.**

d. Pack Multimédia

La destruction, détérioration ou *dommages matériels* occasionnés à la suite d'un *accident* et dans la limite des valeurs mentionnées aux conditions particulières.

Sont assurés :
- Les appareils son, image, et/ou informatiques destinés à être utilisés en poste fixe et situés dans le *bâtiment* assuré.
- Les appareils multimédia nomades y compris les appareils d'enregistrement du son et/ou de l'image en tous lieux.

Pour les appareils nomades, les garanties dommages de base et optionnelles souscrites sont étendues au monde entier tel que mentionné au chapitre : « *Où s'exercent vos garanties ?* »

Sont exclus :
- **Les dommages résultant de l'usure ou de la détérioration progressive.**
- **Les dommages susceptibles d'être pris en charge par la garantie du constructeur ou par une assurance spécifique souscrite pour le matériel.**
- **Les dommages causés au cours des réparations ou**

en cas de démontage des matériels, à l'exception des entretiens courants recommandés par le fabricant ne nécessitant pas l'intervention d'un professionnel.
- **Les dommages d'ordre purement esthétique.**
- **Les matériels qui, avant la survenance du sinistre, n'étaient plus en état de fonctionnement.**
- **Les dommages aux appareils ayant atteint une *vétusté* de 80%.**

e. Pack objets de loisirs

La destruction, détérioration ou *dommages matériels* occasionnés à la suite d'un *accident* et dans la limite des valeurs mentionnées aux conditions particulières.

Sont assurés :
- les équipements de sport hors *objets de mobilité durable*
- les objets de loisirs à vocation culturelle conçus pour être emportés
- les équipements de chasse, pêche ou camping

Les garanties dommages de base et optionnelles souscrites sont étendues au monde entier tel que mentionné au chapitre : « *Où s'exercent vos garanties ?* »

Sont exclus :
- **Les dommages aux matériels non conçus pour être emportés lors d'un séjour ou d'un voyage, tels que par exemple le matériel informatique fixe ou un piano.**
- **Les exclusions spécifiées au titre du pack Multimédia sur les parties des objets qui comportent des composants électroniques.**
- **Les vols commis à la suite d'une négligence manifeste de votre part telle que clés laissées sur la porte ou voiture non fermée à clé.**
- **Les dommages ou la perte consécutifs aux décisions par tout gouvernement ou autorité publique.**
- **Les dommages dus à la pluie et autres manifestations atmosphériques autre qu'une *tempête*, grêle, poids de la neige ou *inondation*.**
- **Les remorques et les caravanes ainsi que les engins à moteur de toutes sortes destinés à une utilisation en plein air.**
- **Les dommages survenus à vos matériels pendant qu'ils sont sous la responsabilité d'un *tiers*, notamment une entreprise de transport, sauf si *vous* pouvez justifier que vos démarches auprès de ce *tiers* responsable n'ont pas abouti.**
- **Pour les armes à feu :**
  - **les dommages occasionnés pendant leur utilisation de tir.**
- **Pour les instruments de musique et le matériel de sonorisation :**
  - **les vices de sonorité ;**
  - **les dommages occasionnés aux cordes et boyaux, aux peaux des tambours ou de tout autre instrument de percussion, sauf si ces éléments venaient à subir des dégâts simultanément ou consécutivement à un dommage indemnisable ;**
  - **les dommages aux écrins, cordiers, chevalets, clefs et instruments tendeurs de corde.**
- **Les dommages qui résultent d'une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant ou d'une négligence manifeste.**
- **Les dommages attribuables à l'usure ou à la détérioration progressive et/ou continue résultant notamment d'une action chimique, thermique, atmosphérique ou mécanique non accidentelle d'agents destructeurs quelconques tels que notamment la corrosion, la vapeur, l'humidité, la sécheresse, les poussières, les insectes, la vermine et autres parasites, les moisissures et les champignons, ainsi que ceux qui sont liés à la nature même de l'objet assuré tels que notamment l'auto détérioration, l'échauffement, l'inflammation spontanée.**

f. Pack équipements de mobilité durable

La destruction, détérioration ou *dommages matériels* occasionnés à la suite d'un *accident* et dans la limite des valeurs mentionnées aux conditions particulières.

Sont assurés :
- Les *objets de mobilité durable* comprenant :
  - Les vélos et vélos à assistance électrique.
  - Les autres moyens de déplacement répondant à la définition des *objets de mobilité durable*.

Les garanties dommages de base et optionnelles souscrites sont étendues au monde entier tel que mentionné au chapitre : « *Où s'exercent vos garanties ?* »

Condition pour la garantie vol :

Lorsque les biens sont entreposés dans un espace public les *objets de mobilité durable* doivent être sécurisés par un *antivol approuvé* relié par le cadre à un point d'attache fixé au sol.

Sont exclus :
- **Les exclusions spécifiées au titre du pack Multimédia sur les parties des objets qui comportent des composants électroniques.**
- **Les vols commis à la suite d'une négligence manifeste de votre part telle que clés laissées sur la porte ou voiture non fermée à clé.**
- **Les dommages ou la perte consécutifs aux décisions par tout gouvernement ou autorité publique.**

- **Les dommages dus à la pluie et autres manifestations atmosphériques autre qu'une *tempête*, grêle, poids de la neige ou *inondation*.**
- **Les remorques et les caravanes ainsi que les engins à moteur de toutes sortes destinés à une utilisation en plein air.**
- **Les dommages survenus à vos matériels pendant qu'ils sont sous la responsabilité d'un *tiers*, notamment une entreprise de transport, sauf si *vous* pouvez justifier que vos démarches auprès de ce *tiers* responsable n'ont pas abouti.**
- **Les dommages qui résultent d'une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant ou d'une négligence manifeste.**
- **Les dommages attribuables à l'usure ou à la détérioration progressive et/ou continue résultant notamment d'une action chimique, thermique, atmosphérique ou mécanique non accidentelle d'agents destructeurs quelconques tels que notamment la corrosion, la vapeur, l'humidité, la sécheresse, les poussières, les insectes, la vermine et autres parasites, les moisissures et les champignons, ainsi que ceux qui sont liés à la nature même de l'objet assuré tels que notamment l'auto détérioration, l'échauffement, l'inflammation spontanée**

g. Pack jardin / piscine

Lorsque les dommages résultent d'un événement couvert par votre contrat, les *dommages matériels* directs causés aux biens, appartenant à l'*assuré*, limitativement énumérés dans la liste ci-après et dans la limite prévue dans votre tableau des garanties :

Jardin

- Le *mobilier* de jardin.
- Les outillages de jardin y compris les robots tondeuses.
- Les *serres*, abris de jardin lorsqu'ils ne sont pas fixés au sol et n'entrent pas dans la définition de *dépendances*.
- Les installations extérieures telles que portiques, carports, pergolas, puits, fontaines, terrain de sport, ponts, routes, passerelles, aires de jeux.
- Les barbecues et autres dispositifs de cuisson extérieur.
- Les installations d'arrosage automatique, récupérateurs d'eau et éclairages de jardin.
- Les clôtures du terrain telles que grillages, cannisses…

Piscine

- Les piscines, spa ou jacuzzis extérieurs ou intérieurs.
- Les douches scellées.
- Les canalisations permettant l'alimentation ou l'évacuation du fonctionnement de la piscine.
- Le pourtour ou la terrasse de piscine.
- Le dôme de la piscine en produits verriers ou en matières plastiques, amovible ou non.
- La couverture de la piscine uniquement pour les enrouleurs électriques ou mécaniques, les couvertures isothermes, et les bâches.
- Les éléments de sécurité des piscines.
- Les appareils électriques liés au fonctionnement de votre piscine (appareils de pompage et d'épuration de l'eau, robots et aspirateurs servant à l'entretien de la piscine, pompe à chaleur).
- Les équipements ou jeux destinés à être utilisés dans la piscine.

Condition pour la garantie vol :

Les biens *mobiliers* suivants sont couverts s'ils sont en cours d'utilisation ou situés dans un local muni d'un système de fermeture en état de fonctionnement :
- Les outillages de jardin y compris les robots tondeuses.
- Les appareils électriques liés au fonctionnement de votre piscine (appareils de pompage et d'épuration de l'eau, robots et aspirateurs servant à l'entretien de la piscine, pompe à chaleur).
- Les équipements ou jeux destinés à être utilisés dans la piscine.

Sont exclus :
- **Les dommages causés ou aggravés par un mauvais entretien ou une absence d'entretien des biens garantis.**
- **Les appareils à moteur soumis à l'obligation d'assurance.**
- **Les piscine à usage autre que privatif.**
- **Les dommages consécutifs au gel de l'eau de la piscine si *vous* n'avez pas procéder à la mise en hivernage tel que le prévoit les prescriptions du fabricant.**

h. Pack cave à vin / denrées alimentaires

Cave à vin

Nous garantissons, au *lieu d'assurance*, dans la limite prévue dans vos conditions particulières :
- Les variations importantes de température consécutives à un événement assuré au titre du *contenu* dans le risque assuré où les liquides sont entreposés.
- La perte accidentelle des liquides assurés en tonneaux ou en fûts en cas d'éclatement, de rupture ou de fissuration des récipients.

- Le décollement des étiquettes, rendant impossible l'identification des bouteilles, à la suite d'un événement climatique ou naturel ou un dégât d'eau assuré.

Sont assurés :
- Les vins, alcools et spiritueux en bouteilles, tonneaux ou fûts.

Sont exclus :
- **Les dommages causés ou aggravés par l'usure, la *vétusté* des récipients de stockage.**
- **Les pertes dues à un manque d'entretien indispensable *vous* incombant.**
- **Les dommages consécutifs à un bris accidentel des bouteilles suite à leur chute ou un heurt.**

Denrées alimentaires

Nous garantissons, au *lieu d'assurance*, dans la limite prévue dans vos conditions particulières les détériorations des denrées en congélateur et/ou réfrigérateur consécutives à une variation de température résultant :
- d'un arrêt accidentel du congélateur et/ou réfrigérateur ;
- d'un arrêt accidentel du courant électrique supérieur à 12 heures.

Sont assurés :
- Les denrées alimentaires conservées dans un congélateur et/ou réfrigérateur.

Sont exclus :
- **Les détériorations des denrées résultant :**
  - **d'une mauvaise utilisation de l'appareil ;**
  - **d'une panne de l'appareil due ou aggravée par son usure ou par un mauvais entretien ;**
  - **d'une *grève* du personnel de votre fournisseur d'électricité entraînant un arrêt du courant électrique.**

i. Pack énergie renouvelable

Lorsque les dommages résultent d'un événement couvert par votre contrat ainsi que la destruction, détérioration ou *dommages matériels* occasionnés à la suite d'un *accident*, *nous* garantissons les *dommages matériels* directs causés aux biens limitativement énumérés dans la liste ci-après et dans la limite prévue dans vos conditions particulières.

Sont assurés :
- Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, fixés ou intégrés à l'habitation.
- Les éoliennes domestiques de moins de 12 mètres de hauteur.
- Les installations de pompe à chaleur.
- Les installations de géothermie / aérothermie.
- Les pertes financières indirectes consécutives à une perte de production d'énergie suite à un dommage direct garanti et dans la limite prévue dans votre tableau des garanties.

Sont exclus :
- **Les dommages qui résultent d'une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant ou d'une négligence manifeste.**
- **Les dommages attribuables à l'usure ou à la détérioration progressive et/ou continue résultant notamment d'une action chimique, thermique, atmosphérique ou mécanique non accidentelle d'agents destructeurs quelconques tels que notamment la corrosion, la vapeur, l'humidité, la sécheresse, les poussières, les insectes, la vermine et autres parasites, les moisissures et les champignons.**
- **Les dommages d'ordre esthétique, les rayures, égratignures et écaillements.**
- **La perte performance de l'installation d'énergie renouvelable.**
- **Les dommages dus à la pluie et autres manifestations atmosphériques autre qu'une *tempête*, grêle, poids de la neige ou *inondation*.**
- **Les dommages susceptibles d'être pris en charge par la garantie du constructeur ou par une assurance spécifique souscrite pour le matériel.**
- **Les dommages causés au cours des réparations ou en cas de démontage des matériels, à l'exception des entretiens courants recommandés par le fabricant ne nécessitant pas l'intervention d'un professionnel.**
- **Les matériels qui, avant la survenance du sinistre, n'étaient plus en état de fonctionnement.**

j. Pack perte de liquide / dommages aux cuves

Les pertes de liquide et destruction, détérioration ou *dommages matériels* à la cuve, dans la limite prévue dans vos conditions particulières, consécutifs à :
- Un dommage accidentel direct subi par les cuves et leurs accessoires.
- Une maladresse lors de la manipulation des matériels de stockage.

Sont assurés :
- Les cuves à mazout et citernes à gaz.
- Le liquide combustible *contenu* dans les cuves.
- Les frais de récupération et de nettoyage.

Sont exclus :
- **Les dommages dus à l'oxydation lente, à l'usure ou à**

la *vétusté* des cuves ou de leurs accessoires.
- **Les dommages aux cuves lorsque l'installation n'est pas conforme aux instructions du fabricant.**
- **Les dommages survenus au cours de l'installation, du montage des cuves et citernes.**
- **Les dommages ou les pertes dus à un arrêt de l'approvisionnement en énergie provoqué par une *grève* du personnel du fournisseur d'énergie.**

7. Les garanties complémentaires

Quelles sont vos garanties complémentaires ?

Les garanties décrites ci-après ne sont acquises que si elles sont mentionnées sur vos Conditions Particulières.

a. Défense recours

Nous prenons en charge le paiement des frais et honoraires des avocats ainsi que ceux des experts, dans la limite prévue dans votre tableau des garanties, en vue de défendre vos intérêts consécutivement à fait et des dommages qui seraient assurés au titre de la garantie « *Responsabilités garanties du fait des biens assurés* », lors :
- de poursuites pénales intentées contre *vous*
- d'actions civiles, amiables ou judiciaires, à intenter par *vous* contre les responsables n'ayant pas la qualité d'*assuré*

Les bénéficiaires de la garantie doivent impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires pour *nous* permettre d'exécuter nos obligations et *nous* tenir informés des procédures envisagées ou en cours, sous peine de *nous* exonérer de toute obligation, sinon de limiter notre intervention en proportion du préjudice subi par *nous*.

Nous nous réservons le droit de refuser ou de cesser notre intervention lorsque *nous* estimons en droit ou en fait la prétention insoutenable ou le procès inutile, notamment lorsque *nous* jugeons raisonnables les offres transactionnelles d'un *tiers* responsable.

Nous ne sommes pas obligés d'intervenir lorsqu'il résulte des renseignements obtenus que le *tiers* considéré comme responsable est insolvable.

Outre les exclusions prévues par ailleurs, ne sont pas garantis :
- **les amendes ainsi que les frais et dépens des poursuites pénales ;**
- **le recouvrement de sommes inférieures à 250 €;**
- **un recours en Cassation introduit par le bénéficiaire de la garantie si le montant du litige est inférieur à 2 500 €.**

b. Frais et pertes consécutives

Nous garantissons les frais et pertes suivants, s'ils sont consécutifs à un sinistre garanti dans la limite prévue dans votre tableau des garanties.
- Frais de déblaiement et de démolition nécessaires à la reconstruction du *bâtiment* ou la reconstitution du *mobilier*.
- Frais de dessouchage et d'enlèvement des arbres si le pack jardin/piscine est souscrit : Il s'agit des frais de dessouchage, d'enlèvement et d'élagage des arbres plantés sur les terrains situés à l'adresse de l'habitation assurée, rendus nécessaire suite à une *tempête*, grêle, neige, *inondation*, chute de foudre ou *incendie*.
- Frais de remise en état des cours, voies d'accès, clôtures et jardins si le pack jardin/piscine est souscrit.
- Frais de dépollution ou de remplacement de l'eau de la piscine si le pack jardin/piscine est souscrit.
- Frais de clôture et d'obturation provisoire.
- Frais de relogement provisoire :
  - il s'agit du montant du loyer exposé pour *vous* installer temporairement dans des conditions identiques.
  - De ce nouveau loyer sera déduit :
    - si *vous* êtes *locataire*, le loyer que *vous* payiez antérieurement,
    - si *vous* êtes propriétaire occupant, la valeur locative des locaux que *vous* occupiez.
- Frais et honoraires d'experts :
  - il s'agit des frais et des honoraires dus à l'expert que *vous* avez désigné pour évaluer les dommages à vos biens.
- Frais et honoraires de l'architecte reconstructeur.
- Frais de *mise en conformité* :
  - il s'agit des frais engagés pour la remise en état de conformité des biens sinistrés avec la réglementation applicable à la construction.
- Pertes indirectes sur justificatifs :
  - il s'agit des frais que *vous* avez exposés, des préjudices ou des pertes que *vous* avez subis pouvant rester à votre charge à la suite d'un sinistre garanti.
  - Cette garantie ne peut en aucun cas servir à compenser l'application d'une *règle proportionnelle*, d'une *franchise*, d'une *vétusté*, d'une exclusion, ni à venir en complément d'une garantie dont le montant serait contractuellement limité, ni en remplacement d'une garantie non souscrite.

- Perte de loyer :
  - il s'agit, si *vous* êtes propriétaire non-occupant des pertes de loyers que *vous* subissez, si le *bâtiment* est effectivement loué, pendant la période de reconstruction ou de remise en état.
- Perte d'usage :
  - il s'agit du préjudice que *vous* subissez, comme propriétaire occupant, lorsque *vous* ne pouvez plus occuper temporairement votre habitation. L'indemnité est calculée d'après la valeur locative des biens assurés, proportionnellement au temps nécessaire pour la remise en état des locaux.

L'engagement de ces frais doit se faire avec notre accord, sauf cas de force majeure.

Garanties complémentaires

Les garanties complémentaires sont acquises dans la limite prévue dans votre tableau des garanties.

Intervention des services de secours

Nous garantissons, à l'occasion d'un sinistre garanti, les *dommages matériels* suivants :
- les dégâts causés par les pompiers, par exemple les dommages d'eau,
- les détériorations causées par la police (porte fracturée par exemple),
- les détériorations à vos biens assurés occasionnés dans le but de *vous* apporter une aide médicale d'urgence.

c. Garanties simultanées

- En cas de *déménagement*.

En cas d'avenant au contrat visant à changer l'adresse du risque assuré, la couverture d'assurance *vous* reste exclusivement acquise à l'ancienne adresse durant une période de 3 mois débutant à la date de la modification du contrat. Les garanties ne s'appliquent toutefois qu'en cas d'absence ou d'insuffisance des garanties éventuellement souscrites auprès d'une autre compagnie pour l'ancienne adresse.

Mobilier* transporté pendant le *déménagement

Lors de votre *déménagement*, *nous* garantissons la disparition, destruction ou détérioration de vos biens *mobiliers* transportés dans un véhicule, lorsque les dommages résultent :
- D'un *incendie*,
- D'un dégât des eaux,
- D'un vol, d'une tentative de vol ou acte de *vandalisme* (si la garantie vol / *vandalisme* est souscrite),
- D'une *tempête*, de la grêle, de la neige, ou d'une *inondation*
- D'un *accident* de la circulation ou d'une collision,
- D'*attentats*, actes de terrorisme ou conflits du travail

Cette garantie *vous* est acquise à raison d'une *franchise* applicable de 150 € et à concurrence de 5 000 €.

- En cas de relogement suite à sinistre garanti par Baloise

Les garanties de votre contrat sont automatiquement acquises, sans modification de cotisation et à compter du jour du sinistre pendant une durée fixée à dire d'expert dans la limite de 2 ans, au local (*appartement*, maison, bungalow, caravane ou mobil-home fixes) mis à votre disposition pendant les travaux de remise en état de votre logement assuré à Baloise et rendu inhabitable suite à un sinistre garanti.

Logement en cours de construction

Dès le début de la construction ou de la rénovation, *nous* garantissons votre future habitation contre les événements suivants :
- la *tempête*, l'*incendie*, l'explosion, la chute de la foudre, le *vandalisme*, les *détériorations immobilières*, les *attentats*, actes de terrorisme, conflits du travail,
- la responsabilité civile propriétaire d'immeuble, la responsabilité civile maître d'ouvrage, le recours des voisins et des *tiers* et la garantie défense recours *vous* sont également accordés.

Dès que le *bâtiment* est entièrement clos et couvert, la garantie est étendue aux événements suivants :
- la grêle, le poids de la neige, l'*inondation*, le dégât des eaux, le gel, le bris des glaces.

Lorsque le logement assuré est en cours de construction ou de rénovation, la garantie Vol du *contenu vous* est acquise dans les limites du plafond figurant sur vos conditions particulières :
- dès que le logement est entièrement clos et couvert,
- et s'il est équipé des moyens de protection et de fermeture exigés dans la garantie vol / *vandalisme*

Restent exclus :
- **le vol dans les *dépendances*,**
- **le vol des objets de valeur et des *objets précieux / bijoux*.**

À partir du moment où *vous* emménagez définitivement dans votre habitation, toutes les autres garanties de votre contrat s'appliquent dans les conditions prévues sur vos conditions particulières.

8. Les garanties optionnelles du propriétaire non occupant

Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires liées à :

- des impayés de loyers,
- des *détériorations immobilières*,

dont *vous* pourriez être victime au titre des biens immobiliers désignés aux conditions particulières.

a. *Loyers impayés*

En cas de non-paiement par le *locataire* des sommes exigibles au titre du contrat de bail relatif aux biens immobiliers assurés, *nous* garantissons le remboursement du montant des *loyers impayés* garantis dans la limite du nombre de mois de couverture et sous déduction de la *franchise* mentionnée aux conditions particulières.

b. *Détériorations immobilières*

Nous garantissons au propriétaire du bien immobilier assuré le remboursement des *détériorations immobilières*, *vétusté* due à l'usage normal déduite, commises par le *locataire* aux parties privatives, constatées à son départ.

Les dommages sont constatés par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement.

Nous garantissons également les pertes indirectes, c'est à dire la perte de loyer occasionnée directement par les travaux de remise en état du bien assuré.

Cette garantie est assurée dans la limite des plafonds et sous déduction de la *franchise* indiquée aux conditions particulières.

c. Défense recours du propriétaire non occupant

Nous prenons en charge le paiement des frais et honoraires des avocats ainsi que ceux des experts, dans la limite prévue dans votre tableau des garanties, en vue de défendre vos intérêts consécutivement à fait et des dommages qui seraient assurés au titre des garanties « *Loyers impayés* » et « *Détériorations immobilières* », lors :

- De poursuites pénales intentées contre *vous*
- D'actions civiles, amiables ou judiciaires, à intenter par *vous* contre les responsables n'ayant pas la qualité d'*assuré*

Les bénéficiaires de la garantie doivent impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires pour *nous* permettre d'exécuter nos obligations et *nous* tenir informés des procédures envisagées ou en cours, sous peine de *nous* exonérer de toute obligation, sinon de limiter notre intervention en proportion du préjudice subi par *nous*.

Nous nous réservons le droit de refuser ou de cesser notre intervention lorsque *nous* estimons en droit ou en fait la prétention insoutenable ou le procès inutile, notamment lorsque *nous* jugeons raisonnables les offres transactionnelles d'un *tiers* responsable.

Nous ne sommes pas obligés d'intervenir lorsqu'il résulte des renseignements obtenus que le *tiers* considéré comme responsable est insolvable.

Obligations à la souscription

Le respect des obligations mentionnées conditionne la mise en application des garanties.

Formalités à accomplir pour l'agrément des *locataires*

Agrément d'un nouveau *locataire*

Un nouveau *locataire* ne peut être agréé que s'il satisfait aux 2 contraintes suivantes :

1. la contrainte de revenu minimum
2. la contrainte de solvabilité

Ces contraintes sont fonction du rapport existant entre le *revenu net* du *locataire* et le *loyer garanti*.

Contrainte de revenu minimum :

L'assurance ne peut être accordée pour un *locataire* dont le *revenu net* mensuel représente moins de 2 loyers mensuels garantis.

Il appartient à l'*assuré* de vérifier cette condition (fiches de paye, documents en provenance de l'administration fiscale, attestation de l'employeur, ...).

En cas de sinistre, *nous* sommes en droit de demander une copie des justificatifs à l'*assuré*, prouvant que le *locataire* a satisfait à cette condition au moment de la souscription de l'assurance.

Contrainte de solvabilité :

Si l'*assuré* peut apporter la preuve qu'à la souscription de l'assurance :

- le *revenu net* du *locataire* dépassait 3 mois de loyers garantis,

- ou que le *locataire* est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus d'un an,
- ou que le *locataire* est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis moins d'un an et qu'il n'est pas en période d'essai (attestation de l'employeur requise),
- ou que le *locataire* est bénéficiaire d'un revenu régulier provenant d'une caisse de pension, la contrainte de solvabilité sera satisfaite.

Dans le cas contraire, la contrainte de solvabilité ne pourra être levée qu'au moyen d'une caution solidaire conforme aux dispositions du Code Civil.

La personne qui se porte caution solidaire doit satisfaire aux deux conditions suivantes ;

- avoir son domicile fiscal au Grand-Duché de Luxembourg,
- avoir un *revenu net* d'au moins quatre loyers garantis.

En cas de sinistre, *nous* sommes en droit de demander une copie des justificatifs à l'*assuré*, prouvant que l'engagement de cautionnement satisfait les conditions précitées.

Locataires déjà dans les lieux à la souscription de l'assurance

La garantie est acquise à l'*assuré* dès lors que le *locataire* :

- dans les lieux depuis au moins trois mois :
  - est à jour du paiement de ses loyers et charges,
  - et n'a pas eu d'incident de paiement au cours des trois derniers mois précédant la demande d'assurance ;
- dans les lieux depuis moins de trois mois :
  - répond aux conditions définies pour « l'agrément d'un nouveau *locataire* »,
  - et est à jour du paiement de ses loyers et charges.

Il appartiendra, à notre demande, à l'*assuré* de fournir les preuves du respect de ces dispositions.

Avertissement

L'acte de caution et la rédaction du contrat de bail doivent être réalisés conformément aux dispositions légales en vigueur à la signature du contrat de bail.

Si, en cas de sinistre, le non-respect des dispositions légales ou contractuelles définies ci-dessus ne *nous* permet pas d'exercer un recours contre le *locataire*, la garantie ne sera pas acquise.

Etat des lieux

L'*assuré* a l'obligation de dresser un état des lieux à l'entrée et à la sortie de chaque *locataire*. Cet état des lieux doit être soit contradictoire soit établi par huissier.

Pour le *locataire* déjà en place à la date de souscription de l'assurance, l'état des lieux d'entrée existant préalablement servira de base pour la garantie.

L'*assuré* déclarant être en possession d'un état des lieux tel que stipulé ci-avant doit être en mesure de le produire à notre demande en cas de sinistre.

Outre les exclusions prévues par ailleurs, ne sont pas garantis :

- **les amendes ainsi que les frais et dépens des poursuites pénales ;**
- **le recouvrement de sommes inférieures à 500 €.**

Sont exclus des garanties *loyers impayés*, *détériorations immobilières* et défense recours du propriétaire non occupant :

- **les sous-locations réalisées par un *locataire*,**
- **les locations saisonnières,**
- **les locaux loués à des *locataires* ayant un lien quelconque avec l'*assuré* (juridique ou familial),**
- **les locations consenties à titre précaire,**
- **les locaux à usage professionnel,**
- **les biens immobiliers non situés au Grand-Duché du Luxembourg,**
- **les biens immobiliers ne bénéficiant pas d'un bail conforme à la législation en vigueur.**
- **Ne sont pas garantis au titre de la « Garantie des *Loyers impayés* » et de la « Garantie Défense Recours » :**
  - **le non-respect par l'*assuré* de ses obligations découlant du bail ou de la réglementation,**
  - **une diminution des loyers ou une dispense de paiement résultant de la réglementation ou de la loi,**
  - **un *incendie*, une explosion, un dégât des eaux et plus généralement toute forme de dommages atteignant directement ou indirectement les locaux loués,**
  - **la non-restitution des fonds, espèces et valeurs reçus pour le compte de l'*assuré* par toute personne physique ou morale.**
- **Ne sont pas garantis au titre de la « Garantie *Détériorations immobilières* » :**

- **les sinistres ayant pour origine directe les *détériorations immobilières* liées à un défaut d'entretien du bailleur ou liées à l'usure normale,**
- **les dommages causés aux espaces verts, aménagements extérieurs, arbres, plantations, éléments de clôture,**
- **les dommages causés par la transformation des locaux autorisée par le propriétaire,**
- **les dommages couverts par une police multirisques habitation du bailleur, *locataire* principal ou du sous locataire.**

9. Les responsabilités civiles de base

Quelles sont vos garanties responsabilité civile de base ?

Les garanties décrites ci-après ne sont acquises que si elles sont mentionnées sur vos Conditions Particulières et dans la limite prévue dans votre tableau des garanties.

a. Responsabilités civiles du fait des biens assurés

La portée de la garantie est fonction de votre qualité d'occupation des biens immobiliers assurés.

Risques locatifs

À l'égard de votre propriétaire : En votre qualité de *locataire* ou d'occupant à titre gratuit, *nous* prenons en charge les conséquences pécuniaires des *dommages matériels* et immatériels consécutifs, résultant d'*incendie*, explosion, dégâts des eaux ou gel.

Recours des voisins et des *tiers*

À l'égard des voisins et des *tiers* : *nous* prenons en charge les conséquences pécuniaires des *dommages corporels*, matériels et immatériels consécutifs, résultant d'*incendie*, explosion, dégâts des eaux ou gel, lorsque ces événements ont pris naissance dans les *bâtiments* assurés.

Recours des *locataires*

À l'égard de vos *locataires*, ou de vos sous-locataires lorsque la sous-location est autorisée par le propriétaire :

Nous prenons en charge les conséquences pécuniaires des *dommages corporels*, matériels et immatériels consécutifs, résultant d'*incendie*, explosion, dégâts des eaux ou gel.

Nous garantissons également les conséquences pécuniaires des *dommages corporels*, matériels et immatériels consécutifs causés par les biens meubles mis à disposition de vos *locataires* ou sous-locataires.

Condition de garantie :

En cas de sous-location, cette garantie n'est accordée qu'à la condition que la sous-location ait été expressément et préalablement autorisée par le propriétaire du bien.

Responsabilité civile propriétaire d'immeuble

Nous prenons en charge les conséquences pécuniaires des *dommages corporels*, matériels et immatériels consécutifs causés aux *tiers*, du fait :

- des *bâtiments* et piscines situés à l'adresse du risque assuré,
- des cours, clôtures, et terrains situés à l'adresse du risque assuré,
- des *terrains non bâtis* dont *vous* êtes propriétaire et dont la surface cumulée totale est inférieure ou égale à 3 hectares,
- de l'encombrement des trottoirs ou du défaut d'enlèvement de la neige, de la glace ou du verglas,
- des citernes à mazout en cas d'atteintes à l'environnement accidentelles
- des ascenseurs ou de tout appareil élévateur,
- des *biens immeubles par destination*.

La mise en œuvre de cette garantie est indépendante de la réalisation d'un sinistre assuré au titre d'une autre garantie.

Sont exclus de ces garanties :

- **les dommages résultant d'obligations contractuelles,**
- **les dommages résultant d'un usage du risque non conforme à vos déclarations dans les conditions particulières,**
- **les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile relevant de la garantie Responsabilité civile vie privée,**
- **les dommages causés aux *biens confiés*, loués ou empruntés par l'*assuré*,**
- **les dommages ayant pris naissance en dehors de vos biens assurés,**
- **les exclusions indiquées au titre des garanties «*Incendie* et événements assimilés» et «Dégâts des eaux, gel ».**
- **En cas de *location saisonnière* :**
  - **les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant des dommages causés aux *tiers* lorsque les obligations de conformité à la règlementation ne sont pas respectées.**
- **Dans le cadre de la garantie « Responsabilité civile**

propriétaire d'immeuble » :

- **Les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant d'un *incendie*, d'une explosion, d'un dégât des eaux ou du gel.**

b. Responsabilité civile maître d'ouvrage

Nous garantissons les réparations pécuniaires auxquelles l'*assuré* pourrait être tenu en vertu des articles 1382 à 1384 du Code Civil en raison de *dommages corporels*, matériels et immatériels causés à des *tiers* et imputables à l'exécution des travaux assurés sur le chantier lorsque *vous* endossez la responsabilité de maître d'ouvrage et dans la limite prévue dans votre tableau des garanties.

La garantie est étendue à la réparation pécuniaire des dommages occasionnés à des *tiers* à laquelle pourrait être tenu le Maître d'ouvrage en application de l'article 544 du Code Civil par suite de l'usage de son droit de propriété, sous conditions que :

- ces dommages soient la conséquence directe de l'exécution des travaux assurés sur le chantier ;
- ces dommages surviennent pendant la durée des travaux ;
- la réclamation soit introduite au cours de cette même période.

Cette extension de garantie s'applique uniquement aux *dommages matériels* occasionnés aux constructions appartenant à des *tiers* ainsi qu'aux dommages constituant la conséquence directe des dommages subis par ces constructions.

La garantie n'est acquise pour les biens avoisinants le chantier que pour autant qu'un état des lieux contradictoire préalable aux travaux ainsi qu'un procès-verbal de récolement du même état des lieux à leurs achèvements soient réalisés aux frais de l'*assuré*. Il est précisé que les dégâts connus et retenus aux états des lieux restent expressément exclus de la garantie de la présente police.

Condition de garantie :

Le *preneur d'assurance* s'engage à faire contrôler, à ses frais, par un bureau de contrôle technique agréé par la *compagnie*, les travaux suivants :

- les travaux de terrassement en ce compris notamment la stabilité et le blindage de la fouille si la profondeur de l'excavation est supérieure à la distance qui la sépare des *bâtiments* avoisinants ;
- les travaux de reprise en sous-œuvre, en ce compris notamment le contrôle du phasage ;
- les travaux de démolition si le *bâtiment* à démolir est contigu à un ou plusieurs autres *bâtiments* ;
- les fondations s'il est fait usage de faux puits ou de pieux.

La mission de contrôle technique devra porter tant sur la conception que sur la mise en œuvre. Le *preneur d'assurance* s'engage à respecter scrupuleusement toutes les instructions et/ou recommandations et/ou réserves qui seront émises à l'occasion dudit contrôle.

L'*assuré* s'engage à ne pas débuter les travaux sans être en possession des plans indiquant l'emplacement des câbles et canalisations souterraines et en avoir effectué le repérage et le marquage adéquats. En cas de détérioration d'un câble ou d'une canalisation souterraine, l'*assuré* s'engage à en informer sans retard les services compétents et à interrompre, s'il le faut, les travaux.

Sont exclus :

- **les exclusions indiquées au titre des garanties «Responsabilités civiles du fait des biens assurés» ;**
- **les dommages normalement prévisibles ou inéluctables ;**
- **les dommages par aggravation ou répétition ;**
- **les dommages résultant de l'abandon total ou partiel du chantier ;**
- **les actes ou les faits pouvant donner lieu à un dommage dont le *preneur d'assurance* ou l'*assuré* avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance avant la prise d'effet du contrat ;**
- **les dommages dus au non-respect :**
  - **des règles de l'art,**
  - **des dispositions légales, administratives ou contractuelles,**
  - **des règlements de sécurité relatifs à l'activité des entreprises assurées,**
  - **de la réglementation de la protection de l'environnement, dans la mesure où ces violations sont tolérées ou ne pouvaient pas être ignorées par tout assuré ou toute personne ayant pouvoir de direction pour les travaux assurés notamment les responsables techniques du chantier ;**
- **les dommages résultant de pollution non accidentelle ;**
- **les dommages consécutifs à la présence ou la dispersion d'amiante (asbeste), de fibre d'amiante ou de produits contenant de l'amiante ;**
- **les dommages consécutifs à des champs électromagnétiques ;**
- **les dommages encourus par toute personne physique ou morale intervenant dans les travaux ou la phase préparatoire aux travaux ;**

- **la responsabilité personnelle des entreprises intervenant dans les travaux ou la phase préparatoire des travaux ;**
- **les dommages ou gênes causés par la poussière, le bruit et l'obstruction de rue, chemin ou toute autre voie d'accès ;**
- **les dommages résultant du déversement de produits ou du nettoyage des outils ou engins de chantier ;**
- **les dommages résultant du vol, de la perte ou de la disparition de biens ;**
- **les dommages immatériels purs et les dommages immatériels non consécutifs.**

Responsabilité civile producteur d'énergie

Lorsque le pack « énergie renouvelable » est souscrit, *nous* prenons en charge les conséquences pécuniaires des *dommages corporels*, matériels et immatériels consécutif causés aux *tiers* ou acheteurs, d'origine accidentelle, résultant de l'exploitation à titre privé et en votre qualité de particulier, d'une installation de panneaux photovoltaïques déclarée au contrat, ou d'une éolienne d'une hauteur de 12 mètres maximum :
- située à l'adresse du risque assuré,
- dont *vous* êtes propriétaire,
- et qui est raccordée au réseau public de distribution.

10. Les responsabilités civiles optionnelles

Seules les garanties optionnelles souscrites et portées sur vos Conditions Particulières *vous* sont acquises dans la limite prévue dans votre tableau des garanties.

a. Responsabilité civile vie privée

Nous assurons la responsabilité civile extracontractuelle qui pourrait incomber aux assurés sur la base des législations et réglementations luxembourgeoises (notamment les articles 1382 à 1385 du Code civil) ou étrangères pour tous les faits, actes ou omissions de la vie privée ayant causé des dommages à un *tiers*.

La garantie s'applique également à la réparation des dommages dont l'*assuré* serait rendu responsable sur la base de l'article 544 du Code civil (troubles de voisinage) pour autant que ces dommages soient la conséquence d'un événement accidentel.

Nous prenons également en charge, lorsqu'ils sont légalement prescrits, tous les frais de sauvetage destinés à prévenir ou atténuer les conséquences d'un *fait dommageable* pouvant entraîner des dommages garantis par le présent titre, de même que les intérêts afférents à l'indemnité due en principal ou les frais d'actions civiles, en ce compris les frais et honoraires d'avocats.

L'assurance comprend tant la garantie des demandes fondées que la défense contre des demandes injustifiées.

Sont assurés :
- les personnes assurées :
  - à l'occasion de la vie de tous les jours ;
  - lors de la pratique de sports exercés à titre amateur ;
  - lors de stages rémunérés ou non dans le cadre d'études au Grand-Duché de Luxembourg ;
- les biens *mobiliers* dont les personnes assurées sont responsables, y compris :
  - les animaux domestiques communs, à l'exception des équidés et chiens dangereux dont *vous* êtes propriétaire ;
- l'utilisation, à votre insu et à celui du propriétaire ou détenteur du véhicule, d'un véhicule automobile terrestre, par votre enfant mineur assuré n'ayant pas l'âge requis par la législation luxembourgeoise pour la conduite d'un tel véhicule ;
- les pollutions accidentelles.

Garanties complémentaires à la responsabilité civile vie privée

Responsabilité Séjour-Voyages

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité encourue, au cours d'un séjour de moins de trois mois, dans un *bâtiment* d'habitation ou dans une chambre d'hôtel ou de pension :
- vis-à-vis du propriétaire des locaux loués ou occupés :
  - pour les *dommages matériels* causés à son immeuble et au *mobilier* des locaux que *vous* occupez ;
  - pour les loyers dont il est privé et la perte d'usage des locaux qu'il occupe, suite à un dommage matériel garanti ;
  - pour les *dommages matériels* subis par les autres *locataires* qu'il est tenu d'indemniser ;
- vis-à-vis des voisins et des *tiers*, pour les *dommages corporels*, matériels et immatériels qu'ils subissent.

Condition de garantie :

Ces dommages doivent résulter d'un *incendie*, d'une explosion, d'une implosion, d'un dommage causé par l'eau ou d'un bris de vitrage.

Responsabilité stages d'études à l'étranger

La garantie responsabilité vie privée est étendue aux stages d'études à l'étranger qu'ils soient rémunérés ou non.

Sont exclus :
- **les dommages causés dans le cadre des stages d'études lorsqu'ils ont pour origine les actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés.**

Responsabilité fête familiale

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité vis-à-vis :
- du propriétaire des locaux loués :
  - pour les *dommages matériels* causés à son *bâtiment* ;
  - pour les *dommages matériels* subis par les autres *locataires* qu'il est tenu d'indemniser ;
- du propriétaire des biens *mobiliers* loués :
  - pour les *dommages matériels* causés à ceux-ci ;
- des voisins et des *tiers* pour les *dommages corporels*, matériels et immatériels qu'ils subissent.

Condition de la garantie :

Ces dommages doivent résulter d'un *incendie*, d'une explosion, d'une implosion, d'un dommage causé par l'eau ou d'un bris de vitrage.

Responsabilité garde d'enfants

Cette garantie est assurée si *vous* réalisez une prestation de garde d'enfant rémunéré ou non en dehors du cadre d'une activité d'assistant parental.

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que *vous* encourez, du fait de la garde d'enfants, en raison des *dommages corporels*, matériels ou immatériels :
- que *vous* causez à autrui,
- causés à autrui par les enfants dont *vous* avez la garde,
- subis par lesdits enfants.

Défense recours responsabilité civile vie privée

Nous prenons en charge toutes interventions amiables ou toutes actions judiciaires, les honoraires et les frais d'avocats et d'experts, dans la limite prévue dans votre tableau des garanties, dans le but d'assurer :
- la défense en justice devant les tribunaux lorsqu'un *tiers* met en cause une Responsabilité Civile Vie Privée garantie ;
- les recours contre les *tiers* responsables d'un préjudice subi par un assuré, lorsqu'il résulte d'un dommage matériel ou corporel qui aurait été garanti par ce contrat, s'il avait engagé votre Responsabilité Civile Vie Privée.

Sont également effectués les recours :
- lorsque *vous* n'êtes pas conducteur d'un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, si *vous* êtes victime d'un dommage corporel causé par l'un de ces véhicules ;
- si *vous* êtes victime d'une agression corporelle.

Nous garantissons également l'insolvabilité des *tiers* responsables dans le cadre des recours ci-avant, sous réserve que les *tiers* responsables puissent être identifiés et que leur insolvabilité soit dûment établie.

Dans le cadre de cette garantie, *nous nous* substituerons aux obligations de ces *tiers* dans l'indemnisation de vos dommages alloués par les Tribunaux, lorsque toute intervention d'un assureur éventuel est exclue.

Les principes suivants s'appliquent à la garantie « Défense recours responsabilité civile vie privée » :
- Ces garanties ne seront mises en intervention que si l'enjeu du litige dépasse le montant de 300 €.
- Si le montant total des frais à charge de plusieurs *assurés* concernés par un même sinistre dépasse le plafond d'intervention, *nous* n'interviendrons qu'en proportion des frais exposés par chacun d'eux.

Sont exclus :
- **les recours entre *assurés* ;**
- **les recours devant une juridiction administrative ;**
  - **les recours contre des professionnels, lorsque ces recours sont liés aux obligations contractuelles principales de ces derniers.**

Responsabilité civile assistant parental

La garantie est acquise lorsque *vous* êtes agréé en tant qu'assistant parental à l'adresse du risque assuré dans la limite prévue dans votre tableau des garanties.

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en qualité d'assistant parental agréé résultant :
- des dommages que les enfants qui *vous* sont confiés causent à autrui,
- des dommages dont les enfants sont victimes lorsque *vous* en avez la garde sous réserve que votre responsabilité en qualité d'assistant parental soit engagée.

Sont exclus :
- **les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant :**
  - **des dommages subis par les personnes assurées,**
  - **des dommages causés aux biens, objets ou animaux appartenant à l'*assuré* ou dont il a la garde,**
  - **de votre activité d'assistant parental, en cas d'absence/de retrait de l'agrément, ou de non-respect des règles conditionnant l'agrément.**

Responsabilité civile chiens dangereux

Nous garantissons, dans la limite prévue dans votre tableau des garanties, les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant :

- des dommages accidentels causés à autrui par les chiens relevant de la définition « chiens dangereux » dont *vous* êtes propriétaire ou dont *vous* avez la garde.

Sont exclus :

- **les dommages causés par des chiens dangereux n'entrant pas dans la définition « chiens dangereux » du contrat,**
- **les dommages consécutifs au non-respect des obligations imposées par la réglementation sur les chiens dangereux**
- **les dommages causés aux biens, objets ou animaux, y compris les chiens auxquels s'applique la présente garantie appartenant à l'*assuré*.**

Responsabilité civile jouets à moteur

La garantie responsabilité civile vie privée est étendue aux conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant :

- de dommages causés par l'utilisation de jouets et engins motorisés non soumis à obligation d'immatriculation,
- de dommages causés par des engins d'aéromodélisme et drones de loisirs inférieur à 4kg.

Sont exclus :

- **les jouets ou engins soumis à l'obligation d'immatriculation et d'assurance**
- **les dommages consécutifs au non-respect des obligations imposées par la réglementation aérienne concernant l'utilisation d'engins d'aéromodélisme et drones de loisirs.**

Responsabilité civile des équidés

La garantie responsabilité civile vie privée est étendue aux conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile dans la limite de 3 équidés et résultant :

- De dommages causés par les équidés dont *vous* êtes propriétaire,
- De dommages causés ou subis par les équidés appartenant à un *tiers* et dont *vous* êtes dépositaire à titre gratuit ou onéreux.

Sont exclus :

- **les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant :**
  - **des dommages subis par les animaux pris en *dépôt* au cours de leur transport,**
  - **des dommages subis par les animaux confiés à l'*assuré* ou empruntés par l'*assuré* à des fins d'élevage, de production ou de reproduction,**
  - **des dommages résultant pour l'*assuré* ou le dépositaire, de l'exercice d'une activité de loueur d'équidés, d'attelages et/ou d'exploitant de manège.**

Responsabilité civile gîte / chambres d'hôte

Responsabilité civile professionnelle gîte et chambre d'hôte.

Nous garantissons, dans la limite prévue dans votre tableau des garanties, les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant :

- de votre activité hôtelière de gîte et/ou chambre d'hôte ;
- des prestations de restauration que *vous* pouvez délivrer dans le cadre de votre activité de gîte et/ou chambre d'hôte.

Garantie complémentaire

Responsabilité civile dépositaire de l'hôtelier

Lorsque le logement assuré est destiné à la *location saisonnière* et que *vous* exercez une activité de gîte ou chambre d'hôte déclarée au contrat, *nous* garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en qualité de dépositaire, résultant des vols ou détériorations des objets personnels de vos clients (y compris les espèces, bijoux et objets précieux) apportés et déposés sous clé contre délivrance d'un reçu comportant l'indication de leur nature, et en ce qui concerne les espèces, le montant de la somme reçue.

Sont exclus :

- **les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant des dommages causés aux *tiers* lorsque les obligations de conformité à la règlementation ne sont pas respectées,**
- **les dommages résultant du vol ou de la tentative de vol d'animaux domestiques appartenant ou sous la garde des clients.**

CG-HOME(2)-LUFR-11-23

11. Les exclusions générales

Sont exclus en complément des exclusions spécifiques prévues pour chaque garantie :

Exclusions communes à l'ensemble des garanties responsabilité civile

- les dommages causés à l'occasion des activités qui ne relèvent pas de la vie privée :
  - exercées ou non à titre temporaire ;
  - exercées à titre lucratif ou syndical ;
  - liées à une fonction publique ou d'organisation de manifestations ouvertes au public ;
- les dommages causés aux biens et aux animaux confiés à, loués ou empruntés par toute personne assurée sauf les équidés concernés par la garantie « Responsabilité civile des équidés » ;
- les dommages causés par tout véhicule, jouet ou engin motorisé soumis à une obligation d'assurance ou qui n'est pas utilisé conformément à la législation en vigueur ;
- les dommages immatériels purs, c'est-à-dire les lésions patrimoniales qui n'ont été causés ni par des *dommages corporels*, ni par des *dommages matériels* ;
- les *dommages matériels* et immatériels causés par un *incendie*, une explosion ou un dégât des eaux ou de combustible liquide ayant pris naissance ou survenus dans des locaux dont *vous* êtes propriétaire, *locataire* ou occupant ;
- les dommages résultant des activités exercées dans des associations, clubs, fédérations qui ont assuré leurs adhérents ;
- les dommages causés par les équidés dont *vous* êtes propriétaire (sauf si la Responsabilité civile des équidés est souscrite) et les animaux autres que les animaux domestiques, appartenant ou gardés par une personne assurée ;
- les dommages causés par des chiens susceptibles d'être dangereux (sauf si la Responsabilité civile chiens dangereux est souscrite) ne respectant pas les obligations prescrites par la loi du 9 Mai 2008 relative aux chiens, ou toute réglementation similaire ;
- les dommages causés par une *pollution graduelle* ;
- les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le gibier.
- les dommages du fait de l'utilisation d'un voilier de plus de 6 mètres ou de l'utilisation d'un bateau ou engin flottant propulsé par un moteur de plus de 5 CV réels dont *vous* êtes propriétaire gardien ou pilote,
- les dommages du fait de l'utilisation de tout appareil de navigation aérienne (sauf pour les modèles réduits à moteur et drone si la garantie Responsabilité civile jouets à moteur est souscrite),
- les dommages du fait de la participation ou de l'organisation à toutes épreuves, courses ou compétitions sportives, ainsi qu'à toutes épreuves préparatoires, nécessitant une autorisation administrative préalable,
- les dommages du fait de la pratique d'une activité sportive lorsque *vous* ne respectez pas la réglementation en vigueur,
- les *dommages corporels*, matériels et immatériels qui en sont la conséquence ou non, causés directement ou indirectement par de l'amiante.

Exclusions communes à l'ensemble des garanties

Sont exclus les dommages :

- intentionnellement causés ou provoqués par *vous* ou avec votre complicité ;
- causés ou subis par les édifices menaçant ruine, totalement inoccupés ou destinés à la démolition,
- dus à des amendes, des frais et dépens d'une instance pénale ainsi que toute sanction pécuniaire ayant un caractère pénalisant ;
- résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien caractérisé, connu de *vous* et *vous* incombant, sauf cas de force majeure. La non-suppression des causes de sinistres antérieurs est considérée comme étant un défaut d'entretien caractérisé lorsqu'elle est de votre ressort ;
- occasionnés par les débordements des cours et des plans d'eau, l'humidité, la condensation, l'infiltration lente, les eaux de ruissellement, le changement du niveau de la nappe phréatique ou un phénomène naturel ne relevant pas de la garantie «*inondation*» ;
- occasionnés aux *bâtiments* totalement inoccupés pour cause de réparation ou de transformation, à l'exception des dommages causés par un *incendie*, une implosion ou une explosion ;
- causés par tout combustible nucléaire ou par toute autre source de rayonnements ionisants ;
- causés par des armes de guerre de toute nature ;
- causés par les armes si *vous* ne disposez pas des autorisations requises pour les détenir ou pour *vous* en servir ;
- subis par les appareils de navigation aérienne, les bateaux et autres véhicules nautiques, les véhicules terrestres à moteur, remorques et caravanes soumis à l'obligation d'assurance, dont l'*assuré* est propriétaire, gardien ou *locataire* ;
- résultant de la contamination par quelque maladie que ce soit ;
- résultant de votre participation active à des crimes, émeutes, mouvements populaires ou attroupements

illicites, *attentats*, conflits de travail, actes de terrorisme ou de sabotage ;
- causés à l'occasion d'une agression, d'un duel, d'un pari, d'un délit ou d'une rixe, sauf cas de légitime défense ;
- causés du fait que *l'assuré* se trouve sous l'influence de stupéfiants ou en état d'ivresse ;
- occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une révolution ou une mutinerie militaire ;
- résultant d'une saisie, d'une réquisition, d'un embargo, d'une confiscation ou d'une destruction contrainte par toute autorité publique ;
- résultant de la fabrication, de la manipulation, du stockage, de la distribution ou du transport à quelque titre que ce soit de produits ou d'engins explosifs ;
- résultant de la fabrication, de la manipulation, du stockage, de la distribution ou du transport de produits inflammables ou dangereux dans des quantités sans commune mesure avec les besoins de la vie privée, ainsi que la détention de produits ou substances de toutes natures dont l'usage ou la détention sont prohibés ou dont l'entreposage est soumis à une règlementation particulière ;
- résultant de tout acte par lequel un bien est endommagé, détruit ou pollué en ayant recours à des moyens biologiques, bactériologiques, chimiques ou nucléaires ;
- résultant de la présence ou de la dispersion d'amiante (asbeste), de fibre d'amiante ou de produits contenant de l'amiante ;
- dus à des champs électromagnétiques ;
- résultant d'un abus de confiance, de détournements, d'une escroquerie et d'un chantage ;
- dus à des vols simples, c'est-à-dire les vols perpétrés sans effraction, violence ou menace, des disparitions inexpliquées de biens, des différences ou manquants constatés à l'occasion d'un inventaire, des erreurs de caisse ;
- dus à la pollution ou aux atteintes à l'environnement, y compris les frais de dépollution, sauf mention contraire aux conditions particulières ;
- subis par des données informatiques ou des logiciels, en particulier toute altération préjudiciable de données informatiques, de logiciels ou de programmes informatiques, résultant d'un effacement, d'une corruption ou d'une déformation de la structure initiale, ainsi que les préjudices de perte d'exploitation en résultant ;
- résultant d'une restriction dans le fonctionnement, dans la disponibilité, dans la possibilité d'utilisation ou dans l'accès à des données informatiques, logiciels et programmes informatiques, ainsi que les préjudices de pertes d'exploitation en résultant ;
- dus aux organismes ou moisissures toxiques en ce compris les champignons, à des organismes génétiquement modifiés ;
- occasionnés par la rupture de digue ou de barrage ou par un effondrement de mine.

Limitation des sanctions et clause d'exclusion

L'assureur n'est pas tenu d'accorder une couverture d'assurance et l'assureur n'est pas tenu de payer une réclamation ou de fournir une prestation si l'octroi d'une telle couverture d'assurance, le paiement d'une telle réclamation ou la fourniture d'une telle prestation expose l'assureur à des sanctions, interdictions ou restrictions découlant de résolutions des Nations Unies ou de sanctions commerciales ou économiques, de lois ou de réglementations de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis d'Amérique ou de l'un de leurs États.

Perte d'exploitation causée par le retrait d'un dispositif de guerre

Nonobstant toute disposition contraire dans le présent Contrat, ce dernier exclut toute perte, dommage, responsabilité, coût ou dépense de quelque nature que ce soit, résultant directement ou indirectement de ou liés à ce qui suit :
- interruption d'activité ou perte d'exploitation causée par l'enlèvement d'un dispositif de guerre.

Maladies contagieuses

Outre les exclusions déjà prévues par ailleurs dans le présent contrat sont exclus de la présente assurance tous dommages, frais, pénalités et amendes quelconques résultant directement :
- De pandémies ;
- D'un jugement, d'un règlement, d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou d'une décision promulgués par un État, un gouvernement, un ministère ou par toute autre autorité légitime dans le but d'anéantir, de réduire, de limiter, d'atténuer les effets des transmissions.

Clause d'exclusion des risques cybernétiques

Sont exclus les pertes et dommages, recours de *tiers* ou dépenses résultant directement ou indirectement de l'utilisation ou l'exploitation, avec l'intention de causer des dommages, de tout ordinateur ou équipement informatique, programme ou logiciel informatique, *virus informatique*, code falsifié ou transmission de données, ou tout autre système électronique.

12. Le tableau des limites de garanties

Garantie	Objet de la garantie	Limite (exprimé par évènement sinistre)
Les garanties de base		
Toutes les garanties dommages de base	Batiment, *biens immeubles par destination, embellissements*	*Valeur à neuf*
	Mobilier	Limite prévue dans vos conditions particulières
	Matériel professionnel et marchandises	15 000 euros
	Objets de valeur / art et *objets précieux / bijoux*	50 % de la limite prévue pour le *mobilier*
Limites spécifiques pour certaines garanties		
Incendie	*Dommages ménagers*	5% du *contenu* assuré avec un maximum de 5 000 euros
Inondation	Selon la zone *inondation* du risque	Limite prévue dans vos conditions particulières
Dégâts des eaux	Les frais de recherche et de réparation de la fuite	5 000 euros
	Surconsommation d'eau	1 500 euros
Frais pertes consécutives / Garanties complémentaires	Limite frais déblais	Frais réels
	Limite frais jardin, clotures etc..	Limite prévue dans le pack jardin / piscine
	Limite frais clôture obturation provisoire	Frais réels
	Limite frais relogement provisoire	Frais réels dans la limite de 24 mois
	Limite frais expert	5% de l'indemnité relative au *bâtiment*
	Limite frais architecte	5% de l'indemnité relative au *bâtiment*
	Frais de *mise en conformité*	5% de l'indemnité relative au *bâtiment*
	Perte d'usage / perte de loyer	24 mois
	Défense recours	15 000 euros
	Mobilier transporté pendant le *déménagement*	5 000 euros
Responsabilités civiles du fait des biens assurés	Risques locatifs	*Valeur réelle*
	- dont perte d'usage	24 mois
	- dont perte de loyer	24 mois
	Recours voisins et *tiers*	2 500 000 euros
	- dont perte d'usage	24 mois
	- dont perte de loyer	24 mois
	Recours des *locataires*	2 500 000 euros
	- dont perte d'usage	24 mois
	- dont perte de loyer	24 mois
	Responsabilité civile propriétaire d'immeuble	
	- Limites *dommages corporels*	12 500 000 euros
	- Limites *dommages matériels* et immatériels consécutifs	1 250 000 euros
	- Atteinte environnement accidentelle	50 000 euros
	Responsabilité civile maître d'ouvrage	250 000 euros
	Responsabilité civile producteur d'énergie	1 500 000 euros

Assistance	Prise en charge de chambre d'hôtel	80 euros par jour et par personne
	Recherche et transfert vers un logement provisoire et retour au domicile	Frais réels
	Retour anticipé	Frais réels
	Prise en charge des enfants mineurs - frais de voyage	Frais réels
	Prise en charge des enfants mineurs - frais de garde des enfants	500 euros
	Aide familiale	800 euros
	Véhicule de remplacement	500 euros
	Prise en charge des animaux de compagnie	250 euros
	Gardiennage	Frais réels
	Obturation provisoire	Frais réels
	Transfert du mobiler dans un garde meuble	Frais réels
	Déménagement	Frais réels
	Service de nettoyage	Frais réels
	Dépannage serrurerie	Frais réels

Garanties optionnelles	**Objet de la garantie**	**Limite (exprimé par évènement sinistre)**
Les garanties optionnelles		
Vol / *vandalisme*	Batiment, *biens immeubles par destination, embellissements*	*Valeur à neuf*
	Mobilier	Limite prévue dans vos conditions particulières
	Matériel professionnel et marchandises	15 000 euros
	Objets de valeur / art et *objets précieux / bijoux*	50 % de la limite prévue pour le *mobilier*
	Vandalisme, inscriptions, graffitis, peintures sur les murs extérieurs et les clôtures	5 000 euros
	Profanation de sépultures	2 500 euros
	Larcins	2 500 euros
	Valeurs / espèces hors coffre fort	1 500 euros
	Valeurs / espèces dans un coffre fort	Valeur maximale assurable de la classe du coffre fort respectant les normes EN 14450 ou EN 1143-1 sans pouvoir dépasser 10% de la limite prévue pour le *mobilier*
	Vol par agression	2 000 euros
	Vol des biens des hôtes	2 500 euros
Pack jardin / piscine	Biens immeubles	*Valeur à neuf*
	Mobilier	Limite prévue dans vos conditions particulières
	Frais de déblaiement des arbres	Frais réels
	Inondation	Limite prévue pour la garantie *inondation*

"Pack *objets de valeur / art* Pack *objets précieux / bijoux* Pack Multimédia Pack objets de loisirs Pack équipements de mobilité durable Pack cave à vin / denrées alimentaires Pack énergie renouvelable Pack perte de liquide / dommages aux cuves"		Limite prévue dans vos conditions particulières selon les catégories de biens concernés
Garanties optionnelles du propriétaire non occupant	*Loyers impayés*	Limite prévue dans vos conditions particulières
	Détériorations immobilières	15 000 euros
	Défense recours	15 000 euros
Responsabilité civile vie privée	*Dommages corporels*	12 500 000 euros
	Dommages matériels et immatériels consécutifs	1 250 000 euros
	dont dommages immatériels consécutifs	350 000 euros
	dont atteintes accidentelles à l'environnement	50 000 euros
	Dommages Corporels, matériels et immatériels pour RC séjour voyages	1 750 000 euros
	Responsabilité civile stages d'étude au GD de Luxembourg ou à l'étranger	350 000 euros
	Dommages Corporels, matériels et immatériels en cas de utilisation d'un véhicule terrestre à moteur par un mineur	1 000 000 euros
	Dommages Corporels, matériels et immatériels pour RC fête familiale	1 750 000 euros
	Responsabilité garde d'enfants	1 000 000 euros
	Défense recours responsabilité civile vie privée	15 000 euros
Responsabilité civile assistant parental	*Dommages corporels*	12 500 000 euros
	Dommages matériels et immatériels consécutifs	1 250 000 euros
	dont dommages immatériels consécutifs	350 000 euros
Responsabilité civile chiens dangereux	*Dommages corporels*	12 500 000 euros
	Dommages matériels et immatériels consécutifs	1 250 000 euros
	dont dommages immatériels consécutifs	350 000 euros
Responsabilité civile jouets à moteur	*Dommages corporels*	12 500 000 euros
	Dommages matériels et immatériels consécutifs	1 250 000 euros
	dont dommages immatériels consécutifs	350 000 euros
Responsabilité civile des équidés	*Dommages corporels*	12 500 000 euros
	Dommages matériels et immatériels consécutifs	1 250 000 euros
	dont dommages immatériels consécutifs	350 000 euros
Responsabilité civile professionnelle gîte et chambre d'hôte	*Dommages corporels*	12 500 000 euros
	Dommages matériels et immatériels consécutifs	1 250 000 euros
	dont dommages immatériels consécutifs	350 000 euros

13. Votre indemnisation

Calcul de l'indemnité

L'indemnité ne doit pas être une cause d'enrichissement.

Les dommages aux biens sont évalués de gré à gré ou par voie d'expertise.

En cas de vol, *vous* devez toujours non seulement justifier de l'existence du bien, mais aussi de son état par tous les moyens en votre possession.

La prise en charge de la garantie est subordonnée à un *dépôt* de plainte auprès de la Police.

Evaluation des dommages aux *bâtiments*

Les dommages aux *bâtiments* sont évalués au coût de reconstruction à l'identique au jour du sinistre, déduction faite de la *vétusté* déterminée par corps d'état.

Toutefois, si l'évaluation de l'indemnité fixée pour les dommages aux *bâtiments vétusté* déduite est supérieure à la *valeur vénale* du bien au jour du sinistre, l'indemnité est limitée à cette *valeur vénale*.

Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux, *nous* réglons une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l'identique. Cette indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs par corps d'état.

L'indemnité complémentaire n'est versée que si le *bâtiment* est reconstruit pour la même destination dans un délai de 3 ans à compter de la date du sinistre.

Si *vous* faites reconstruire le *bâtiment* à un autre endroit, l'indemnité versée ne sera pas supérieure à celle qui *vous* aurait été versée dans le cas d'une reconstruction à l'emplacement initial et versée selon les mêmes modalités.

Les frais de maitrise d'œuvre et architecte sont uniquement réglés sur présentation de facture et lorsqu'ils sont justifiés.

Evaluation des dommages aux *embellissements* et aux *biens immeubles par destination*

Les dommages aux *embellissements* et *biens immeubles par destination* sont indemnisés sur la base de la *valeur à neuf*, s'il est moins élevé, du coût de la réparation.

Lorsque les dommages aux *embellissements* et *biens immeubles par destination* sont indemnisés sur la base de la *valeur à neuf*, l'évaluation des dommages est réalisée à l'aide de biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé.

L'indemnisation s'effectue en 2 règlements :
- Le premier correspond à la valeur de remplacement ou de réparation, au jour du sinistre, *vétusté* déduite.
- Le second correspond au montant de la *vétusté*.

Cette indemnité complémentaire est versée si les 3 conditions suivantes sont remplies :
- Les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre.
- Les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
- *Vous* devez présenter une facture justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés.

Evaluation des dommages aux *mobiliers*.

Les dommages aux *mobiliers* sont indemnisés sur la base du tableau suivant selon la formule souscrite, si vous avez souscrit l'option « Rééquipement à neuf » et s'il est moins élevé, du coût de la réparation.

Lorsque les dommages aux *mobiliers* sont indemnisés sur la base de la valeur à neuf, l'évaluation des dommages est réalisée à l'aide de biens neufs de nature, qualité et caractéristiques équivalentes, sans abattement lié à la dépréciation du bien remplacé.

L'indemnisation s'effectue en 2 règlements :

- Le premier correspond à la valeur de remplacement ou de réparation, au jour du sinistre, *vétusté* déduite.
- Le second correspond au montant de la *vétusté*.

Cette indemnité complémentaire est versée si les 3 conditions suivantes sont remplies :

- Les biens endommagés doivent être en état de fonctionnement et couramment utilisés lors du sinistre.
- Les biens endommagés doivent être remplacés ou réparés dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
- Vous devez présenter une facture justifiant du remplacement ou de la réparation des biens endommagés.

Nature des biens	Age du bien	Formule essentielle		Formule Intégrale
		Sans rééquipement à neuf	Avec rééquipement à neuf	
Appareils électroménager, TV, Hifi, Vidéo, informatique	Biens de moins de 6 ans	*Vétusté* déduite : application d'une grille de *vétusté*	*Valeur de remplacement à neuf*	
	Biens de plus de 6 ans		*Vétusté* déduite : application d'une grille de *vétusté*	
Multimédia nomades	Biens de moins de 18 mois	*Vétusté* déduite : application d'une grille de *vétusté*	Valeur de remplacement à neuf	
	Biens de plus de 18 mois		*Vétusté* déduite : application d'une grille de *vétusté*	
Matériel professionnel	Sans condition d'âge	*Vétusté* déduite		
Objets précieux / bijoux et objets de valeur		*Valeur vénale*		
Autres biens *mobiliers*		*Vétusté* déduite	Valeur de remplacement à neuf	
Installations énergie renouvelable : solaires et photovoltaïques	Biens de moins de 5 ans	*Vétusté* déduite : application d'une grille de *vétusté*	Valeur de remplacement à neuf	
	Biens de plus de 5 ans		*Vétusté* déduite : application d'une grille de *vétusté*	

Précisions / Cas particuliers :

Grille de *vétusté* pour les appareils électroménager, TV, Hifi, Vidéo, informatique :

Age du bien	Limite de garantie (exprimée en % de la valeur de remplacement à neuf)
0 à 2 ans inclus	100%
2 à 3 ans inclus	70%
3 à 4 ans inclus	60%
4 à 5 ans inclus	50%
5 à 6 ans inclus	40%
6 à 7 ans inclus	30%
8 ans et plus	25%

Grille de *vétusté* pour les appareils nomades :

Mois	Limite de garantie (exprimée en % de la valeur de remplacement à neuf)
0	100
1	100
2	97
3	94
4	91
5	88
6	85
7	82
8	79
9	76
10	73
11	70
12	67
13	64
14	61
15	58

16	55
17	52
18	50
19	48
20	46
21	44
22	42
23	40
24	38
25	36
26	34
27	32
28	30
29	28
30	25
31	25
32	25
33	25
34	25
35	25
36	25
37 et plus	25

Grille de *vétusté* pour les installations énergie renouvelable : solaire et photovoltaïques :

Age du bien	**Limite de garantie (exprimée en % de la valeur de remplacement à neuf)**	
	Panneaux solaires et photovoltaïques	**Onduleurs**
0 à 2 ans inclus	100 %	100 %
2 à 3 ans inclus	98%	84%
3 à 4 ans inclus	97%	76%
4 à 5 ans inclus	96%	68%
5 à 6 ans inclus	95%	60%
7 à 8 ans inclus	90%	52%
8 à 9 ans inclus	85%	44%
9 à 10 ans inclus	80%	36%
10 à 11 ans inclus	75%	28%
11 à 12 ans inclus	70%	25%
12 à 13 ans inclus	65%	25%
13 à 14 ans inclus	60%	25%
14 à 15 ans inclus	55%	25%
15 à 16 ans inclus	50%	25%
16 à 17 ans inclus	45%	25%
17 à 18 ans inclus	40%	25%
18 à 19 ans inclus	35%	25%
19 à 20 ans inclus	30%	25%
Au-delà de 20 ans	25%	25%

Précisions pour la garantie Vol

La prise en charge de la garantie est subordonnée à un *dépôt* de plainte auprès de la Police.

La prise en charge des vols commis par des personnes autorisées à se trouver dans les lieux est subordonnée au fait que *vous* engagiez des poursuites judiciaires à l'encontre de ces personnes.

Si les objets volés sont retrouvés avant le paiement de l'indemnité, il *vous* appartient de reprendre ces objets. Après le paiement de l'indemnité, *vous* avez la possibilité de reprendre ces objets, moyennant remboursement de l'indemnité versée.

Les avantages Baloise

En cas de dommages aux biens garantis, et si *vous* le souhaitez, nous pouvons pour certaines prestations, *vous* mettre en relation avec un réseau de professionnels qui se chargera d'effectuer vos travaux de réparation.

Nous règlerons directement les prestataires, dans les limites de l'indemnité devant *vous* revenir. Toutefois, la *franchise* reste à votre charge.

Précisions pour les garanties Responsabilité Civile

Nous avons la direction du procès, ce qui implique qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage, aucun paiement émanant de *vous* ne *nous* est opposable si *vous* n'avez pas obtenu préalablement notre autorisation écrite.

Par ailleurs, lorsque vos intérêts et les nôtres coïncident sur le plan civil, *nous* avons le droit de combattre à votre place la réclamation de la personne lésée et, s'il y a lieu, d'indemniser cette dernière. *Nous* pouvons également

exercer toutes voies de recours en votre nom, y compris le pourvoi en Cassation, lorsque votre intérêt pénal n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, *nous* ne pouvons le faire qu'avec votre accord. Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale restent cependant toujours à votre charge.

Dans le cadre des garanties responsabilités civiles, *nous* sommes habilités à payer :

- l'indemnité due en principal ;
- les intérêts et les frais de procédure afférents aux actions civiles ;
- les frais des avocats et experts seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par *nous* ou avec notre accord et pour autant qu'ils n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.

Vos obligations en cas de sinistre

Vous devez :

- *nous* déclarer le sinistre au plus tard dans les 8 jours de sa survenance, sauf cas de force majeure;
- en cas de vol ou de tentative de vol, ou d'acte de *vandalisme* ou de malveillance, déposer immédiatement une plainte auprès des autorités judiciaires ou de police compétentes et *nous* remettre le récépissé de *dépôt* de plainte;
- *nous* fournir tous renseignements utiles et répondre sans retard aux demandes que *nous vous* adressons pour déterminer les circonstances et l'étendue des dommages;
- *nous* remettre dès qu'il *vous* a été notifié, signifié ou remis tout acte judiciaire ou extrajudiciaire relatif au sinistre;
- comparaître et *vous* soumettre aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal;
- *nous* transmettre dès réception, les réclamations et documents en relation avec le sinistre;

Si des dommages occasionnés sont susceptibles d'être garantis par une autre assurance (ex.: assurance de responsabilités ou de choses), le sinistre doit également être déclaré sans tarder, par *vous* ou par la personne lésée, auprès de cet assureur afin d'éviter une éventuelle indemnisation multiple.

Si *vous* ne respectez pas l'une de ces obligations et qu'un manquement *nous* a causé un préjudice, *nous* pouvons réduire notre prestation ou exercer un recours contre *vous* à concurrence du préjudice que *nous* avons subi, voire même refuser notre prestation si le préjudice est à la hauteur de notre garantie.

Si dans une intention frauduleuse *vous* n'avez pas exécuté l'une de vos obligations ou si *vous nous* avez trompés quant aux circonstances ou aux conséquences du sinistre, notre recours portera sur l'intégralité des sommes que *nous* aurons déboursées, sinon *nous* déclinerons notre garantie.

Concurrence entre garanties

En cas de concurrence entre les garanties, les indemnités dues au titre de chaque garantie ne pourront être cumulées.

Elles pourront par contre se compléter dans la limite de la *valeur réelle* des biens sinistrés.

Subrogation

Conformément aux dispositions légales:

- *nous* sommes subrogés, à concurrence de l'indemnité payée, dans l'exercice de vos droits et actions à l'encontre de tout *tiers* responsable des dommages ;
- *nous* sommes également subrogés dans tous vos droits et actions contre votre employeur dans tous les cas où *vous* êtes en droit d'être tenu quitte et indemne par lui en vertu de ses obligations d'employeur ;
- si, par votre fait, ces droits et actions ne peuvent plus être exercés, notre garantie cesse de *vous* être acquise pour la partie non récupérable ;
- cependant, *nous* ne pouvons exercer aucun recours contre vos enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés et généralement toute personne vivant habituellement chez *vous*, sauf :
  - cas de malveillance commise par l'une de ces personnes,
  - ou si les dommages découlant de la responsabilité civile personnelle de l'*assuré* ayant atteint l'âge de seize ans, auteur de dommages causés soit intentionnellement, soit résultant d'un état d'ivresse ou d'un état analogue dû à l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées,
  - ou si la responsabilité de ces personnes est effectivement garantie par un contrat d'assurance,

en dehors des autres cas de recours prévus au présent contrat, *nous* avons le droit d'exercer un recours contre *vous* et de récupérer les indemnités payées à des *tiers* lésés, ainsi que les frais exposés dans la mesure où *nous* aurions été autorisés à refuser ou à réduire nos prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.

14. L'assistance

Les prestations de cette garantie sont acquises à la suite de la réalisation d'un événement assuré au titre d'une garantie couvrant votre *habitation* dans la limite des plafonds de garantie indiqués aux conditions particulières.

Sauf spécification contraire, ces prestations sont uniquement organisées et/ou prises en charge sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Assisteur

- L'organisation des prestations d'Assistance a été confiée à IMA Benelux S.A., Parc Zénobe Gramme, Square des Conduites d'Eau, B-4020 Liège. Au titre de la présente garantie « *nous* » désigne IMA Benelux S.A.
- *Vous* pouvez faire appel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux prestations décrites ci-après en composant le N° d'appel figurant sur la carte d'Assistance qui *vous* a été remise.

Relogement

Si, suite à un événement garanti, *vous* ne pouvez plus séjourner dans votre habitation, *nous* prenons en charge les prestations suivantes :

- **Prise en charge de chambre d'hôtel**

A votre demande, *nous* recherchons et effectuons la réservation de chambre d'hôtel afin de permettre votre relogement provisoire.

Nous prenons en charge, pour chaque personne résidant dans l'habitation assurée, le coût de cet hôtel (chambre et petit-déjeuner) pendant 10 jours au maximum.

Si nécessaire, *nous* organisons et prenons en charge votre transport jusqu'à cet hôtel.

- **Recherche et transfert vers un logement provisoire et retour au domicile**

Cette prestation est prise en charge si *vous* ne pouvez réintégrer votre domicile dans un délai de 10 jours après le sinistre.

A votre demande, *nous vous* apportons notre assistance dans la recherche de ce logement provisoire.

Nous organisons et prenons en charge votre transport jusqu'à ce logement provisoire. Lorsque votre logement est redevenu habitable, *nous* prenons en charge les mêmes prestations pour le retour à votre domicile.

Dans le cadre de ces prestations, *nous* assurons également les transferts de vos effets personnels nécessaires et de vos animaux domestiques.

Assistance aux personnes

- **Retour anticipé**

Si, au moment du sinistre, *vous vous* trouvez à l'étranger, et que votre présence est indispensable sur le lieu du sinistre, *nous* prenons en charge les frais supplémentaires que *vous* avez dû engager pour votre retour anticipé en train 1° classe ou en avion en classe économique.

- **Prise en charge des enfants mineurs**

Si *vous* ne pouvez plus assurer la garde de vos enfants mineurs suite à un sinistre rendant votre logement inhabitable, *nous* prenons en charge :

- soit le voyage aller-retour de ces enfants, ainsi que d'un adulte qui les accompagne, jusqu'au domicile de parents ou d'amis susceptibles de les accueillir ;
- soit le voyage aller-retour d'un adulte chargé de s'occuper de vos enfants ;
- soit l'indemnisation des frais de garde pour vos enfants jusqu'à 10 jours.

Dans le cadre de cette prestation, *nous* prenons en charge, au Grand-Duché de Luxembourg et dans les pays limitrophes, des billets de train 1° classe ou d'avion en classe économique.

- **Aide familiale**

Si, suite au sinistre, un adulte assuré est hospitalisé, *nous* organisons et prenons en charge l'assistance d'une aide familiale à votre domicile.

- **Véhicule de remplacement**

Si un sinistre garanti par le présent contrat a rendu votre véhicule inutilisable, *nous* organisons et prenons en charge la mise à disposition d'un véhicule de remplacement pendant 10 jours.

- **Prise en charge de vos animaux de compagnie**

Si, à la suite du sinistre, *vous* n'êtes plus en mesure de *vous* occuper de vos animaux domestiques, *nous*

prenons en charge le coût de leur garde provisoire pendant 15 jours.

Sauvegarde du *contenu* de votre habitation

- **Gardiennage**

Si, suite à un événement garanti, votre domicile ne présente plus les conditions de fermeture ou de sécurité normale, *nous* organisons et prenons en charge la mise à disposition d'un vigile pendant le temps nécessaire à la sécurisation provisoire ou définitive de votre logement.

- **Obturation provisoire**

Si, suite à un événement garanti, votre domicile ne présente plus les conditions de fermeture ou de sécurité normale, *nous* organisons et prenons en charge l'obturation provisoire de votre logement.

- **Transfert du *mobilier* dans un garde-meuble**

Si, du fait des travaux consécutifs au sinistre, votre *mobilier* doit être entreposé hors de votre logement, *nous* organisons le transfert de votre *mobilier* auprès d'un garde meuble ainsi que son retour à votre *appartement* assuré à l'issue des travaux.

Nous prenons en charge :
- les frais de transport de votre *mobilier*
- les frais de garde-meubles pendant 12 mois

- ***Déménagement***

Si, suite au sinistre, votre habitation n'est pas reconstruite, ou si la durée prévisible des travaux dépasse 3 mois, *nous* organisons et prenons en charge les frais de *déménagement* de votre *mobilier* vers un nouveau lieu de résidence.

A l'issue des travaux, *nous* assumerons les mêmes prestations pour réacheminer votre *mobilier* à votre domicile.

- **Service de nettoyage**

Si, suite au sinistre, votre logement le nécessite, *nous* organisons et prenons en charge l'envoi d'une équipe professionnelle de nettoyage en vue de la remise en état des biens endommagés.

Mise en relation avec nos prestataires

- **Dépannage serrurerie**

Si, à la suite de la perte, vol de la clé de la porte d'entrée de votre habitation ou à la suite d'un bris de clés, de claquement accidentel de porte ou de *dysfonctionnement* mécanique de la serrure, *vous* ne pouvez plus entrer dans votre logement, *nous* organisons et prenons en charge les frais de déplacement et d'ouverture de la porte d'un serrurier.

Cette prestation est accordée une fois par *année d'assurance* et sa mise en œuvre suppose que *vous* soyez en mesure de prouver votre qualité d'occupant de l'habitation au dépanneur.

15. La vie du contrat

Déclarations à la souscription et en cours de contrat

Notre intention de *vous* assurer une couverture adaptée à votre situation est subordonnée à l'exactitude de la description du risque, des déclarations, clauses et *sommes assurées* indiquées dans les conditions particulières, qui relèvent de votre responsabilité.

Il *vous* appartient, par conséquent, de veiller à l'absence de discordances entre la réalité et les déclarations et notifications reprises dans vos conditions particulières :
- avant de signer votre contrat ;
- et de *nous* notifier, après la conclusion du contrat, toute modification conduisant à une telle discordance.

Dans le cas contraire, dans la mesure où votre prime est basée sur vos déclarations et notifications, *nous* ne pouvons plus garantir la qualité de votre couverture, et *vous vous* exposez à l'application d'une *règle proportionnelle*, voire à la non-assurance de vos garanties.

Obligation de déclaration lors de la conclusion du contrat

Vous avez l'obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de *vous* et que *vous* devez raisonnablement considérer comme constituant pour *nous* des éléments d'appréciation du risque, ainsi que toutes assurances en cours pour les risques garantis par le présent contrat.

Le contrat est établi en fonction de ces déclarations et la prime est fixée en conséquence.

Omission ou inexactitude intentionnelles

Lorsqu'une omission ou inexactitude intentionnelles dans la déclaration *nous* induit en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul.

Les primes échues jusqu'au moment où *nous* avons eu connaissance de cette omission ou inexactitude *nous* sont dues.

Omission ou inexactitude non intentionnelles

Si *nous* avons connaissance d'une omission ou d'une inexactitude non intentionnelles, *nous* pouvons, dans un délai de 1 mois à compter du jour où *nous* en avons eu connaissance et avec effet à cette date, proposer une modification du contrat. Si *vxous* refusez cette proposition ou si au terme d'un délai de 1 mois à compter de sa réception *vous* ne l'avez pas acceptée, *nous* pouvons résilier le contrat dans les 15 jours.

Si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque, *nous* pouvons résilier le contrat dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de cette inexactitude ou omission.

Obligation de déclaration en cours de contrat

Vous devez *nous* déclarer toute modification durable et sensible de circonstances qui peuvent avoir un impact sur le risque de survenance d'un *événement* assuré.

Vous êtes également tenus de *nous* déclarer, dans un délai de 8 jours, et par lettre recommandée, toutes assurances que *vous* souscririez ultérieurement pour le même objet et les modifications que subiraient ces contrats dans l'avenir.

Diminution du risque

En cas de diminution du risque telle que *nous* aurions consenti l'assurance à d'autres conditions si cette diminution avait existé au moment de la souscription, *vous* êtes en droit de demander une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où *nous* avons eu connaissance de la diminution de risque.

A défaut d'accord sur la nouvelle prime dans un délai de 1 mois à compter de votre demande de diminution *vous* pouvez résilier le contrat.

Aggravation du risque

En cas d'aggravation de risque telle que *nous* n'aurions consenti l'assurance qu'à d'autres conditions si cette aggravation avait existé au moment de la souscription, *nous* devons, dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* en avons eu connaissance, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation. Si *vous* refusez cette proposition ou si au terme d'un délai de 1 mois à compter de sa réception *vous* ne l'avez pas acceptée, *nous* pouvons résilier le contrat dans les 15 jours.

Si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque aggravé, *nous* pouvons résilier le contrat dans le délai de 1 mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de l'aggravation.

Sanctions

En cas d'omission ou d'inexactitude à la souscription ou en cours de contrat, *nous* :

- pouvons décliner notre garantie si, s'agissant d'une omission ou inexactitude intentionnelles, *nous* avons été induits en erreur sur les éléments d'appréciation du risque ;
- ne sommes tenus de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que *vous* auriez dû payer si une omission ou une déclaration inexacte peut *vous* être reprochée et qu'un sinistre survient avant que la modification du contrat ou sa résiliation ait pris effet.

Formation et prise d'effet du contrat

La garantie prend effet à la date et à l'heure indiquées dans le contrat.

Le contrat peut toutefois prévoir que la garantie ne prend effet qu'après le paiement de la première prime.

Durée du contrat

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières.

A la fin de sa durée initiale, il est reconduit d'année en année sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties.

Le contrat conclu pour une durée inférieure à 1 année ne se renouvelle pas tacitement.

Paiement de la prime

Par le paiement de la prime *vous* confirmez votre accord expresse sur tous les termes faisant partie du contrat.

Les primes, frais et impôts légalement admis sont payables d'avance à notre domicile ou au mandataire que *nous* avons désigné à cet effet.

A chaque *échéance annuelle* de prime, *nous* sommes tenus de *vous* aviser, sur l'avis d'échéance :

- de la date de l'échéance,
- du montant de la somme dont *vous* êtes redevable,
- de l'existence et des modalités du droit de résiliation, ainsi que de la date jusqu'à laquelle ce droit peut être exercé,
- de l'existence, le cas échéant, d'une majoration tarifaire.

A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance, la garantie du contrat est suspendue à l'expiration d'un délai

d'au moins 30 jours suivant l'envoi à votre dernier domicile connu d'une lettre recommandée. La lettre recommandée comporte mise en demeure de payer la prime échue, rappelle la date d'échéance et le montant de la prime et indique les conséquences du défaut de paiement à l'expiration du délai.

Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager notre garantie.

Nous avons le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours.

Le contrat suspendu reprend ses effets pour l'avenir le lendemain à 00 h du jour où *vous* avez payé (à *nous* ou au mandataire que *nous* avons désigné à cet effet) la prime ou fraction de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure, ainsi que les primes ou fractions de prime venues à échéance pendant la période de suspension et, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement.

La suspension de garantie ne porte pas atteinte à notre droit de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que *vous* ayez été mis en demeure. Ce droit est limité aux primes afférentes à 2 années consécutives.

Modification du tarif ou des conditions d'assurance

Si *nous* envisageons de modifier les conditions d'assurance et/ou notre tarif, *nous* ne pourrons procéder à cette adaptation qu'avec effet à la prochaine date d'*échéance annuelle* du contrat, selon les modalités indiquées au § « Résiliation » ci-dessous.

Résiliation

Résiliation d'office

Le contrat suspendu pour défaut de paiement de la prime est résilié d'office après une suspension continue de plus de 2 ans.

Résiliation facultative

Les cas de résiliation sont les suivants :

Par *vous* ou par *nous*

Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat :

a. chaque année à la date d'*échéance annuelle* de la prime ou à défaut à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat ;

b. pour l'expiration de la durée prévue aux conditions particulières ;

c. pour la date de la tacite reconduction.

Vous devez *nous* notifier la résiliation au moins 30 jours avant l'événement qui donne naissance au droit de résiliation. Ce même droit *nous* est acquis dans les mêmes conditions moyennant le respect d'un délai de 60 jours.

Indépendamment de ce qui précède, pour les contrats à tacite reconduction, le délai de 30 jours dont *vous* disposez pour procéder à la résiliation du contrat court à partir de la date d'envoi de l'avis d'échéance et expire au plus tôt 30 jours avant la date d'échéance.

En l'absence de communication de notre part sur l'avis d'échéance de la date jusqu'à laquelle *vous* pouvez exercer votre droit de résiliation, *vous* pouvez mettre sans pénalités un terme au contrat à tout moment pendant 60 jours après la date d'échéance du contrat.

La prime au titre de la période de couverture se situant après la date d'échéance sera calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la période de couverture immédiatement antérieure à la date d'échéance.

Elle prend effet à :

- à 00 h du deuxième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction (a) ;
- ou à 00 h de la date de l'expiration de la durée prévue aux conditions particulières (b) ;
- ou à 00 h de la date de la tacite reconduction (c).

Par *vous*

Si *nous* avons résilié :

- une ou plusieurs garanties couvertes par le présent contrat,
- ou un autre de vos contrats après sinistre.

vous devez *nous* notifier la résiliation dans le mois suivant la notification de notre propre résiliation. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de votre notification de la résiliation du présent contrat.

En cas de modification des conditions d'assurance et/ou d'augmentation tarifaire :

Nous devons *vous* communiquer cette modification au moins trente jours avant l'adaptation du tarif, et *vous* disposez d'un délai de soixante jours, à partir de la date d'envoi de l'avis d'échéance, pour résilier le contrat.

En l'absence de communication explicite de notre part, sur l'avis d'échéance, du montant de l'augmentation tarifaire, *vous* pouvez mettre sans pénalités un terme au contrat à tout moment pendant 60 jours après la date d'échéance du contrat.

Dans les cas visés ci-avant, les règles suivantes sont d'application :

- la résiliation prendra effet le deuxième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de reconduction.
- la prime au titre de la période de couverture se situant après la date de reconduction est calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur au cours de la période de couverture immédiatement antérieure à la date de reconduction.

À défaut d'accord sur la fixation de la nouvelle prime en cas de diminution sensible et durable du risque :

Vous devez *nous* notifier la résiliation dans le mois suivant :

- la notification de notre refus de diminuer la prime ;
- ou après l'écoulement d'un délai de 1 mois suivant votre demande de diminution de la prime sans que *nous* ayons pu *nous* mettre d'accord avec *vous* sur le montant de la nouvelle prime.

La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation que *vous* nous avez adressée.

Par *nous*

En cas de non-paiement de la prime, selon les modalités prévues ;

En cas de manquement frauduleux de votre part et/ou d'une personne assurée aux obligations *vous* incombant ou incombant à cette personne en cas de sinistre :

Nous devons *vous* notifier la résiliation dans le mois de la découverte de la fraude. Elle prend effet dès sa notification.

En cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans la description du risque lors de la conclusion du contrat ou en cas d'aggravation du risque en cours de contrat :

Si *vous* refusez la proposition de modification du contrat que *nous vous* avons faite ou ne l'avez pas acceptée au terme d'un délai de 1 mois.

Nous devons *vous* notifier la résiliation dans les 15 jours suivant votre refus ou l'écoulement du délai de 1 mois dont *vous* disposez pour accepter notre proposition. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

Si *nous* apportons la preuve que *nous* n'aurions en aucun cas assuré le risque :

Nous devons *vous* notifier la résiliation dans le mois à compter du jour où *nous* avons eu connaissance de l'omission, de l'inexactitude ou de l'aggravation du risque. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

Si *vous* êtes déclaré en faillite :

Nous devons notifier la résiliation dans le mois suivant l'expiration d'un délai de 3 mois après la déclaration de la faillite. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

Après chaque sinistre :

Nous devons *vous* notifier la résiliation dans le mois qui suit notre premier paiement. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter du lendemain de la notification de la résiliation.

En cas de décès du *preneur d'assurance* bénéficiaire de la garantie :

Nous devons notifier la résiliation dans le mois suivant l'expiration d'un délai de 3 mois après la connaissance du décès. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de notre notification.

Par les ayants droit

En cas de décès du *preneur d'assurance* bénéficiaire de la garantie, les ayants droit peuvent résilier le contrat dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès. Elle prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de leur notification.

Si la résiliation n'est pas demandée, le contrat continue, sans autres formalités, pour compte de vos ayants droit qui restent solidairement et invisiblement tenus des obligations découlant de l'assurance.

Par le curateur

Si *vous vous* trouvez en situation de déconfiture, de faillite ou de concordat préventif de faillite, le curateur peut résilier votre contrat dans les 3 mois qui suivent l'événement qui donne naissance au droit de résiliation. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de sa notification.

Par le commissaire à la gestion contrôlée

Si une décision judiciaire prononce votre mise sous gestion contrôlée, le commissaire à la gestion contrôlée peut résilier votre contrat dans les 3 mois qui suivent

la décision. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter du lendemain de sa notification.

Formes de la résiliation

La résiliation du contrat se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

Remboursement de la prime

Les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la prise d'effet de la résiliation, **sauf exceptions prévues par la loi ou le contrat.** Au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein droit.

Cessation de plein droit

Conformément à la loi, l'assurance de choses prend fin de plein droit :

- En cas de cession du bien immobilier, dont le *preneur d'assurance* est propriétaire, l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte de cession. Jusqu'à l'expiration de ce délai, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, **sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat.**
- En cas de cession d'un bien meuble sur lequel repose l'assurance, l'assurance prend fin de plein droit dès que l'*assuré* n'est plus en possession du bien.
- En cas de *déménagement*, l'assurance de l'habitation dont le *preneur d'assurance* est occupant cesse de plein droit à la date d'*échéance annuelle* immédiatement postérieure à la date du *déménagement*, à moins que les parties ne conviennent d'une résiliation anticipative du contrat.
- En cas de perte totale des biens assurés du fait d'un *événement* non garanti.
- En cas de disparition du risque.

Notifications

Toutes les notifications que *nous vous* adressons le sont valablement à votre dernier domicile connu que *vous nous* avez indiqué.

Les notifications que *vous nous* adressez doivent être faites à notre siège social.

Réclamation

Toute réclamation peut être adressée par courrier à l'adresse du siège social de Baloise Assurances Luxembourg S.A, service Compliance, sis 8, rue du Château d'Eau à L – 3364 LEUDELANGE, ou par courrier électronique adressé à qualite@baloise.lu, ou en utilisant notre site internet : www.baloise.lu. Votre réclamation doit indiquer le numéro de votre contrat, vos reproches et ce que *vous* souhaiteriez obtenir de Baloise.

Une réponse doit pouvoir *vous* être donnée dans les 30 jours de la réception de votre réclamation, conformément aux règles contenues dans la Politique de Gestion de réclamation et à la procédure de traitement des réclamations que *vous* pouvez consulter à l'adresse www.baloise.lu ou obtenir, sans frais, sur simple demande.

Si notre réponse ne devait pas *vous* satisfaire ou si *vous* ne deviez pas avoir reçu de réponse dans les 90 jours de l'introduction de votre réclamation, il *vous* sera loisible de demander l'intervention, au choix, du service du Médiateur en Assurances, selon les modalités reprises sur le site de l'Association des Compagnies d'Assurances (https ://www.aca.lu/fr/mediation/saisir-le-mediateur) ou de solliciter l'intervention du Commissariat Aux Assurances dans le cadre d'une demande de résolution extrajudiciaire des réclamations, selon les modalités figurant sur le site du Commissariat aux Assurances (https ://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges).

Par ailleurs, *vous* disposez du droit d'intenter une action devant les Tribunaux compétents.

Indexation

Si un contrat est *indexé* :

- il en est fait mention dans les conditions particulières qui mentionnent l'*indice* applicable ;
- les *montants garantis*, les *plafonds de garantie*, les *franchises* et les primes varieront, à partir de la date de souscription du risque, en fonction de l'*indice* qui est d'application pour le risque assuré ;
- en cas de sinistre, les *plafonds de garantie* sont ajustés suivant le même principe en fonction du dernier *indice* connu à la date de survenance du sinistre ;
- les ajustements des primes et des *franchises* seront effectués à chaque échéance annuelle du contrat selon le rapport existant entre le dernier indice connu à cette date et l'indice de la date de souscription du risque ;

Indice applicable :

Les garanties optionnelles suivantes ne sont pas soumises au principe d'indexation :

- Pack *objets de valeur / art*
- Pack *objets précieux / bijoux*
- Pack Multimédia
- Pack objets de loisirs

- Pack équipements de mobilité durable
- Pack cave à vin / denrées alimentaires
- Pack énergie renouvelable
- Pack perte de liquide / dommages aux cuves"
- *Loyers impayés*
- Détériorations immobilières

Les autres garanties sont indexées en fonction de l'*indice Baloise*. Par exception les montants garantis pour les packs optionnels ne sont pas soumis à l'indexation.

Juridiction

Toute contestation relative au présent contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Loi applicable

Le contrat est régi par la loi luxembourgeoise.

Prescription légale

Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat est de trois ans.

Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté.

Pour le surplus et en ce qui concerne notamment les prescriptions qui traitent de l'assurance de la responsabilité et de l'assurance des personnes, *nous nous* référons à la loi luxembourgeoise modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.

Secret professionnel et traitement des données personnelles

Baloise Assurances Luxembourg S.A collecte et utilise vos informations dans le cadre du traitement de vos données pour la période précontractuelle et contractuelle.

Par la présente, *vous* consentez à ce que vos données personnelles soient traitées par la *Compagnie* ainsi que par ses sous-traitants et que des serveurs de stockage de données soient dans d'autres pays que le Luxembourg, dans le strict respect des obligations légales de la *Compagnie* pour assurer la protection de vos données.

Pour quelles raisons utilisons-*nous* des données personnelles ?

En tant qu'assureur, *nous* collectons des informations tant pour évaluer le risque (pour la souscription), que pour administrer les contrats en cours ou gérer les sinistres. Certaines de ces informations peuvent avoir un caractère personnel comme par exemple votre âge/ date de naissance, adresse.

Nous utilisons ces informations exclusivement dans le but de remplir nos obligations contractuelles et légales ainsi que pour effectuer des traitements constituant un intérêt légitime tel que la lutte contre la fraude.

Dans le cadre de la gestion, *nous* faisons appel à des intermédiaires (agents ou courtiers), des prestataires de services, des experts, des réassureurs, des sous-traitants soumis au secret professionnel ou d'autres personnes impliquées à juste titre dans la gestion du contrat d'assurance avec qui *nous* partageons occasionnellement ces informations dans le respect du Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016.

Nous pouvons communiquer ces données à des tierces personnes dans les cas et conformément aux modalités et conditions énoncées à l'article 300 de la loi luxembourgeoise modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances consacrant le secret professionnel en matière d'assurances.

Avec votre assentiment, vos données peuvent être utilisées à des fins marketing, de promotion ou de conseil personnalisé.

Le *preneur d'assurance* ou toute autre personne concernée est responsable de l'exactitude de toutes données qu'il/elle *nous* communique et doit *nous* notifier par écrit et dans le meilleur délai tout changement éventuel. Dans la négative, ni le *preneur d'assurance* ni toute autre personne éventuellement concernée ne pourra engager la responsabilité de la *compagnie* pour de quelconques conséquences préjudiciables éventuelles.

Vos droits

Ce sont vos données et *vous* avez le droit de les consulter, de les corriger, de les compléter, de les modifier, d'en limiter le traitement, de *vous* opposer à leur utilisation ou de demander leur portabilité, ou la suppression de celles-ci. Les données en possession de Baloise peuvent *vous* être transmises sur simple demande.

A tout moment le consentement donné pour certains traitements spécifiques peut être révoqué en *nous* adressant un courrier ou un e-mail. La révocation de l'autorisation n'affecte pas la légalité du traitement des données effectué jusque-là sur base du consentement donné. Le retrait ou refus de consentement peut entraîner un refus d'intervention, une limitation de couverture ou encore une impossibilité pour *nous* de pouvoir évaluer et indemniser un sinistre.

Conditions de stockage

Vos données sont stockées dans des endroits ou environnements répondant à des niveaux de sécurité très élevés.

Durée de conservation : Vos données sont conservées jusqu'à l'expiration des règles légales de conservation des données.

Sous-traitance à des prestataires externes

Afin de *vous* fournir des services de manière optimale et selon les normes de qualité élevées, de se conformer à la réglementation et de bénéficier de ressources techniques et de spécialistes qualifiées, *nous* pouvons sous-traiter certaines tâches, activités ou services à des prestataires de services *tiers* situées tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'UE. Dans le cas où *nous* souhaiterions sous-traiter auprès d'un autre prestataire de services *tiers* non réglementé et/ou situé à l'extérieur du Luxembourg, au sein de l'UE ou à l'extérieur de l'UE, une notification par courrier ou tout autre support durable que *vous* auriez accepté, *vous* sera transmise et *vous* aurez deux mois à partir de ladite notification pour *vous* y opposer.

En cas d'absence d'opposition de votre part dans le délai indiqué ci-dessus, cette sous-traitance sera considérée comme acceptée. La sous-traitance est faite en conformité avec la législation et notamment l'article 300 de la loi luxembourgeoise modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Dans le cas où le prestataire de service visé ne serait pas soumis à une obligation de secret professionnel équivalente à celle de notre législation *nous* *nous* engageons à mettre en place un accord de confidentialité avec ledit prestataire afin de lui imposer le respect d'une telle obligation dans le cadre de la sous-traitance concernée.

Plus d'informations

Ceci n'est qu'un résumé de notre politique en matière de vie privée. Si *vous* voulez connaître précisément vos droits et vos obligations, n'hésitez pas à consulter notre politique en matière de vie privée complète sur notre site web (http://www.baloise.lu). *Vous* aurez ainsi toujours accès à la politique la plus actuelle.

Données de contact

Pour toutes vos questions sur la vie privée, n'hésitez pas à *vous* adresser à notre Data Protection Officer :

Groupe Baloise à Luxembourg

Data Protection Officer
8, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange

E-mail : dataprotection@baloise.lu

Par ailleurs, *vous* pouvez également adresser une réclamation en matière de protection des données à la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) située à 15 Boulevard du Jazz à L-4370 BELVAUX.

Acceptation du contrat

Vous confirmez avoir pris connaissance de toutes les conditions, générales, particulières et spéciales qui font partie intégrante de ce contrat et *vous* déclarez les avoir acceptées. La signature du contrat ou le paiement de la première prime ou première fraction de prime vaut acceptation expresse des termes et contenus du contrat.

CG-HOME(2)-LUFR-11-23

www.baloise.lu

Baloise Assurances Luxembourg S.A. | Siège social : 8, rue du Château d'Eau | L-3364 Leudelange | B.P. 28, L-2010 Luxembourg
Société Anonyme de droit luxembourgeois | R.C.S. Luxembourg B 68 065 | Matricule 1998 2235 882 | N° TVA LU 18 47 59 84